

5-2-3-훈-04 제정

국방부 훈령 제1362호('11.12. 1.)
전부 개정 국방부 훈령 제1615호('14. 1.10.)
일부 개정 국방부 훈령 제1786호('15. 4.15.)
일부 개정 국방부 훈령 제1883호('16. 2.19.)
일부 개정 국방부 훈령 제2233호('18.12.20.)
일부 개정 국방부 훈령 제2578호('21. 8.19.)
일부 개정 국방부 훈령 제2664호('22. 6.20.)
일부 개정 국방부 훈령 제2820호('23. 7.21.)
일부 개정 국방부 훈령 제3029호('25. 3. 7.)
일부 개정 국방부 훈령 제3145호('26. 3. 3.)

국방부 소관 국유재산관리 훈령

목 차

제 1 장 총 칙

제 1 조 목 적	6
제 2 조 정 의	6
제 3 조 적용범위	6
제 4 조 재산관리관 등 지정	6
제 5 조 재산관리관의 임무 및 사무위임	7
제 6 조 국유재산 매각 심의위원회	8
제 6 조의 2 국유재산 심의위원회	9

제 2 장 소관 국유재산의 관리·처분

제1절 국유재산 관리·처분계획 및 집행계획

제 7 조 관리·처분계획의 수립	10
제 8 조 관리·처분 집행계획	11

제2절 국유재산 사용허가 등

제 9 조 사용허가	12
------------------	----

제 10조 관리위탁	13
제3절 국유재산 관리활동	
제 11 조 사용부대의 관리활동	13
제 12 조 국유재산 실태조사	16
제 13 조 사용종료 재산의 발생통보 및 미활용 군용지 등록	17
제 14 조 재활용 군용지 결정	19
제 14 조의 2 미활용 군용지 정리계획 수립 및 보고	20
제 15조 국유재산의 보호 및 관리	21
제 16 조 군용지 지목현실화 및 개발계획 협의	21
제 17 조 대장 및 결산관리	22
제 17 조의 2 국방시설정보체계 유지 및 관리	22
제 17조의 3 국유재산대장 관리실태 점검	23
제4절 국유재산 취득·처분	
제 18조 공동사용 삭제<2018.12. .>	23
제 19조 매입 및 교환	23
제 20조 기부채납	24
제 20조의2 기부채납 시 주체별 검토 책임	26
제 21조 국유재산 매각	28
제 22조 징발·수용한 토지 등의 수익매각통지 등	29
제 23조 처분집행 원칙	30
제 24조 기부 대 양여사업	30
제 25조 하자담보에 의한 손해배상채권 양도	30
제5절 토지보상업무 위탁처리	
제 26조 위탁 가능한 사업	31
제 27조 위탁 대상 업무	31

제 28 조 위탁기관 및 위탁수수료 등	32
제 3 장 군 사용 사·공유지 정리	
제 29 조 정리책임	32
제 30 조 사·공유지 정리 기본방향	32
제 31 조 매입	33
제 32 조 지상권취득 및 임대차 계약	34
제 33 조 무상사용	35
제 34 조 반환 및 교환	36
제 35 조 세출 중기계획의 작성	36
제 36 조 세출예산의 편성	37
제 37 조 세출예산의 집행	37
제 38 조 사·공유지 관리체계	38

제4장 이주대책 등

제1절 이주대책의 수립 및 시행

제 39조 이주대책의 수립	38
제 40조 이주대책에 포함하여야 할 내용	38
제 41조 이주대책 시행방법	39
제 42조 이주대상자 선정기준	39
제 43조 주거용 건축물의 승계 취득	41
제 44조 이주대상자 기본조사서 작성 등	42
제 45조 이주대상자 선정 공고	42
제 46조 주거용 건축물 소유자 확인	42
제 47조 거주사실 및 이전사유 확인	43

제2절 이주택지 등의 조성원가 산정

제 48조 원가산정의 원칙	44
제 49조 조성원가의 구성요소	45

제 50조 조성원가 산정기준	45
제 51조 조성원가 공개시기 및 횟수	46
제 52조 제비용률의 적용	46
제 53조 조성원가의 산정방법	47
제 54조 용지비 및 조성비의 산정	48
제 55조 직접인건비의 산정	49
제 56조 이주대책비의 산정	49
제 57조 판매비의 산정	49
제 58조 일반관리비의 산정	50
제 59조 용지부담금의 산정	50
제 60조 공공시설용지 설치비의 산정	51
제 61조 자본비용의 산정	51
제 62조 그 밖의 비용 산정	52

제3절 이주단지 조성 및 분양

제 63조 이주단지 조성원칙	53
제 64조 이주단지 조성 기본계획 반영	53
제 65조 이주택지의 공급기준	54
제 66조 공유자 등에 대한 공급	55
제 67조 이주택지 공급규모	56
제 68조 이주택지 가격시점	56
제 69조 이주택지 분양가격	56
제 70조 이주택지 분양공고	57
제 71조 이주택지 분양신청	57
제 72조 이주택지 위치선정	58
제 73조 이주택지 분양금액 상계	58

제4절 공공시설용지의 설치 및 무상귀속

제 74조 공공시설용지의 구분	58
제 75조 공공시설용지의 처리	59
제 76조 공공시설용지의 공급기준 및 방법	59
제 77조 공공시설용지의 지원협의	59
제 78조 잔여 군용지의 처분제한	60
제 79조 잔여 군용지의 관리	60

제5절 생활대책 등

제 80조 생활대책대상자 선정기준	60
제 81조 대상자 선정의 특례	61
제 82조 생활대책대상자 선정공고 등	62
제 83조 영업개시일의 확인	62
제 84조 실제 영업사실의 확인	63
제 85조 주택특별공급의 시행	63
제 86조 이주정책금의 지급	63
제 87조 생활안정특별지원금의 지원	64

제5장 보 칙

제 88조 국유재산책임관	65
제 89조 민원의 처리	65
제 90조 재검토 기한	66
제 91조 보안대책	66
제 92조 세척운영	66

부 칙	66
-----------	----

별표 및 별지 목차	69
------------------	----

제1장 총칙

제1조(목적) 이 훈령은 「국유재산법」에 따라 국방부 소관 국유재산과 군이 사용하는 사유지·공유지에 관한 업무를 수행함에 있어 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 별표 1과 같다.

제3조 (적용범위) 이 훈령은 국방부 및 그 소속·직할기관, 합동참모본부와 육군·해군·공군(이하 "각군"이라 한다)이 수행하는 국유재산 및 군사용 사·공유지 관련 업무에 적용한다.

제4조(재산관리관 등 지정) ① 국방부장관은 소관 국유재산 및 군사용 사·공유지를 관리하는 재산관리관을 지정할 수 있으며, 일반회계 및 기금 소속 재산별 재산관리관을 다음 각 호와 같이 지정한다.

1. 국방부 소관 일반회계 소속 재산

가. 「주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법」 제9조제3항제1호에 따른 주한미군 반환기지 중 주한미군기지이전 특별회계 세입 대상 재산 : 주한미군기지이전사업단장

나. 소속기관의 재산 : 국방부 운영지원과장

다. 국군복지단(지역사무소 포함)이 직접 사용하는 재산과 「국군복지단 조직 및 운영에 관한 훈령」 제4조제2항제2호에 따라 국군복지단장이 관할하도록 한 재산(그 재산의 주용도와 연계된 부속재산 포함): 국군복지단장

라. 그 밖의 재산 : 국방시설본부장

2. 군인연금기금 소속 재산 : 국방부 군인연금과장

3. 군인복지기금 소속 재산

가. 「국군복지단 조직 및 운영에 관한 훈령」 제4조제2항제2호에 따라 국군복지단장이 관할하도록 한 재산 : 국군복지단장

나. 「국유재산법」 제5조제1항제5호의 재산: 국방부 복지정책과장
다. 그 밖의 재산 : 국방시설본부장

② 국방시설본부 소속 지역시설단장은 해당지역재산을 관리하는 분임 재산관리관이 되며, 분임재산관리관의 업무위임범위는 국방시설본부장이 정한다.

③ 재산관리관 소관 재산 중 일부를 별도의 기관(부대)장 및 부서장에게 위임하여 운용함이 효율적이라고 판단되는 경우에는 국방부 장관의 승인을 통해 해당재산을 관장하는 분임 또는 재분임 재산관리관을 둘 수 있다.

제5조(재산관리관의 임무 및 사무위임) ① 제4조제1항에 따른 재산관리관은 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 소관 국유재산에 대한 제7조의 관리·처분계획과 특례운용계획안 수립 및 국방부(국유재산과) 제출
2. 제8조의 관리·처분 집행계획 수립 및 국방부(국유재산과) 제출
3. 소관 군사용 사·공유지 관리 및 정리계획안 수립 및 국방부(국유재산과) 제출
4. 그 밖에 「국유재산법」 및 관련 법령에서 정하는 국유재산의 적정한

유지 관리, 무상귀속 및 보존을 위한 사무

② 제1항의 관리·처분계획 등에 대한 국방부 일괄승인 후 이에 대한 모든 집행 업무와 그 밖에 국유재산 및 사·공유지 관리와 관련되는 사무를 재산관리관에게 위임한다.

제6조(국유재산 매각 심의위원회) ① 국방부 소관 국유재산 매각과 관련된 사항을 심의·의결하기 위하여 국방부 소관 국유재산 매각 심의위원회(이하 "매각 심의위원회"라고 한다)를 둔다.

② 매각 심의위원회의 심의 대상은 다음 각 호와 같다.

1. 국방부 소관 국유재산의 매각대상 여부 판단에 관한 사항
2. 국방부 소관 국유재산의 매각가격 적정성에 관한 사항

③ 매각 심의위원회는 국방부 차관을 위원장으로 하고, 내부위원과 민간위원으로 구성한다. 내부위원은 국방부 군사시설국장, 계획예산관, 주한미군기지이전사업단장으로 하고, 민간위원은 전체 위원회 인원의 2분의 1이상으로 구성하여야한다. 간사는 국방부 국유재산과장으로 하고, 위원회 인원에 포함하지 아니한다.

④ 매각 심의위원회 민간위원은 부동산 분야나 국방부 소관 업무에 전문적인 지식과 경험이 풍부한 자 중 국방부장관이 위촉 또는 지명하는 자가 되며, 위원 위촉 또는 지명된 자는 별지 제10호 서식의 직무윤리 사전진단서 및 별지 제11호 서식의 서약서를 작성하여 제출하여야 한다.

⑤ 매각 심의위원회 내부위원은 그 직에 있는 동안 재임하고, 민간위

원의 임기는 2년으로 하되 1회 연임할 수 있으며, 위원회 운영상 필요하다고 인정할 때에는 임기 만료 전이라도 해촉할 수 있다. 이 경우 후임위원의 임기는 전임위원 임기의 나머지 기간으로 한다.

⑥ 매각 심의위원회는 사안에 따라 서면으로 심의를 할 수 있으며, 반기별로 1회 개최를 원칙으로 한다. 다만, 필요하다고 인정되는 경우 개최 여부를 조정할 수 있다.

⑦ 매각 심의위원회의 의사정족수와 의결정족수는 다음 각 호와 같다.

1. 위원회는 구성위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 전원의 찬성으로 의결한다.

2. 위원이 공무상 출장 또는 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없는 경우 대리인이 참석하여 의결권을 행사할 수 있다.

⑧ 위원장과 위원은 의결서에 찬반여부(동의 또는 부동의)와 의견을 자필로 기록한 후 서명하여야 한다.

⑨ 위원회에 참석하는 민간위원에 대해서는 예산의 범위 안에서 수당·여비, 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다. 단, 공무원인 위원이 참석하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제6조의2(국유재산 심의위원회) ① 국방부 소관 일반회계 및 특별회계 소속 재산, 군사용 사·공유지 관리에 관한 사항을 심의하기 위하여 국방부 소관 국유재산 심의위원회(이하 "심의위원회"라고 한다)를 둔다.

② 심의위원회는 국방부 군사시설국장을 위원장으로 하고, 위원은 국방

부 국유재산과장 및 군사시설국장이 지명한 안전 관련 과장급 인원으로 한다. 간사는 국방부 국유재산과의 실무자로 하고, 위원회 인원에 포함하지 아니한다.

- ③ 위원회는 출석위원 3분의 2이상의 찬성으로 의결한다. 위원이 공무상 출장 또는 부득이한 사유로 회의에 참석할 수 없는 경우 대리인이 참석하여 의결권을 행사할 수 있다.
- ④ 위원장과 위원은 의결서에 찬반여부(동의 또는 부동의)와 의견을 자필로 기록한 후 서명하여야 한다.

제2장 국유재산의 관리·처분

제1절 국유재산 관리·처분계획 및 집행계획

제7조(관리·처분계획의 수립) ① 「국유재산법」 제9조에 따른 다음 연도 국유재산 관리·처분계획 및 특례운용계획안(이하 "관리·처분계획안"이라 한다)은 다음 각 호의 절차에 따라 작성하여 장관에게 보고하여야 한다.

1. 재산관리관은 기 **통보된** 전년도 총괄청(**재정경제부**) 지침에 따라 관리·처분계획안을 작성한다.
2. 사용부대장은 다음연도 예산편성 안 및 집행가능성을 고려한 관리·처분계획안을 작성하여 집행전년도 1월말까지 각군본부 또는 국직부대장에게 제출하여야 한다.
3. 각군본부 및 국직부대장은 관리·처분계획을 작성한 후 국방부 각 사업부서의 검토를 받아 집행전년도 3월말까지 재산관리관에게 제

출한다.

4. 재산관리관은 회계·기금별 관리처분계획안을 작성하여 집행전년도 4월말까지 국방부(국유재산과)에 제출한다.

5. 국방부 국유재산과장은 집행전년도 6월말까지 관리·처분계획안을 작성하여 국방부장관에게 보고하고 총괄청에 제출한다.

② 각군본부는 관리·처분계획안 검토 등을 위해 사용 중이거나 사용종료 예정 재산 등에 대한 종합관리계획 등을 수립할 수 있다.

제8조(관리·처분 집행계획) ① 재산관리관은 총괄청이 확정된 국유재산종합계획에 대한 반기별 집행계획안을 작성하여 집행 전년도 12월 31일까지 국방부장관에게 보고한다.

② 국방부장관(국유재산과장)은 제1항의 관리·처분 집행계획안을 조정·승인하여 총괄청에 1월 31일까지 제출하고 그 결과를 재산관리관에게 통보하고, 재산관리관은 관리·처분 집행계획안 조정·승인 결과를 각군본부 및 사용부대장에게 통보하여야 한다.

③ 재산관리관이 제2항에 따라 승인된 관리·처분 집행계획을 불가피하게 추가·변경하여야 하는 경우에는 그 사유를 명시하여 반기별 1회(2월 및 7월)에 국방부장관의 승인을 받아야 한다. 다만 긴급한 경우는 국방부와 사전에 협의 후 추가·변경 승인을 요청할 수 있다.

④ 재산관리관은 관리·처분 집행실적을 집행 즉시 국방시설통합정보 체계에 입력하고, 분기별 집행실적을 별지 제1호 서식에 따라 매분기 말일로부터 5일 이내에 국방부장관에게 보고하여야 하며, 관리·처분 집

행이 완료된 건에 대하여 사용부대에 통보한다.

제2절 국유재산 사용허가 등

제9조(사용허가) ① 재산관리관은 다음 각 호의 기간 내에서 사용허가를 할 수 있다.

1. 사용중인 재산 : 5년 이내, 행정목적에 장애가 되지 않는 범위 내에서
2. 재활용 대상 재산 : 5년 이내, 재사용에 지장이 없는 범위 내에서 재 활용 이전까지
3. 기부 받은 재산 : 사용료 총액이 기부를 받은 재산의 가액에 이르는 기간 이내

② 군인복지기금 세입대상 재산에 대한 각종 수수료 관련 업무, 사용료 고지 및 징수, 미수납채권관리, 시설운영에 관련된 민원 및 소송에 관한 사항은 사용부대장(군인복지기금 담당부서장)이 관장한다.

③ 재산관리관이 사용허가 신청 건에 대한 타당성 검토를 요청할 경우, 사용부대는 다음 각 호의 타당성 검토를 실시한 후 10일 이내(공휴일과 토요일은 산입하지 아니한다)에 그 결과를 재산관리관에게 통보하여야 한다. 다만, 복지시설의 타당성 검토는 복지심의위원회 등을 통해 심의할 수 있다.

1. 부대임무 수행 여건 저해 여부
2. 부대 보안 저해 여부

- 3. 부대 발전계획에 지장을 주는 요소 등 부대 작전에 관련되는 사항
- 4. 사용허가 이후 해당 재산의 수리보수가 필요하거나, 리모델링 및 철거 등이 계획되어 있는 재산인지 여부

5. 그 외 사용부대에서 타당성 검토를 위해 필요하다고 판단하는 사항

④ 재산관리관은 사용부대의 타당성 검토 결과 사용허가가 가능한 경우 다음 각 호의 사항에 대한 적정성 검토를 실시한 후 사용허가 하여야 한다.

- 1. 국유재산 관계 법령에 부합하는지 여부
- 2. 미활용 군용지인 경우 처분계획에 영향이 있지 않은지 여부
- 3. 사용료, 사용허가기간, 사업자 선정방식
- 4. 그 외에 국유재산을 적절히 관리하기 위해 재산관리관이 필요하다고 판단하는 사항

⑤ 재산관리관은 사용허가(사용허가를 갱신하는 경우를 포함한다)를 하였거나 기존 사용허가를 종료하였을 경우, 사용부대에 이를 통보하여야 한다.

제10조(관리위탁) 국유재산의 관리위탁은 사용부대장의 소요제기 요청에 따라 재산관리관이 검토 후 계약을 체결한다. 다만, 연간 수입·지출에 관한 결산은 사용부대장이 시행한다.

제3절 국유재산 관리활동

제11조(사용부대의 관리활동) ① 사용부대장은 사용 중인 재산과 재활용

대상 재산(작전 관할구역에 한한다)에 대하여 무단점유 예방, 불법시설물 설치 예방, 재산의 침식방지를 위한 시설물 보강 및 주기적인 순찰을 실시하여야 한다.

② 사용부대장은 국유재산의 무단점유가 확인되어 법령에 따른 조치가 필요한 경우 다음 각 호의 사항을 재산관리관에게 서면으로 통보하여야 한다. 다만, 제2호 점유자 인적사항을 파악하기 어려운 경우 이를 제외하고 통보할 수 있으며, 향후 재산관리관과 협조하여 파악한다.

1. 국유재산 무단점유 현황(점유종류 및 면적 등)

2. 무단점유자 인적사항

3. 무단점유 현장사진

③ 제1항의 통보를 받은 재산관리관은 지체 없이 「국유재산법」이 정하는 바에 따라 변상금 처분, 원상회복 등 행정조치를 취하고, 조치 결과를 사용부대장에게 통보하여야 한다.

④ 사용부대장은 사용 중인 시설물의 철거가 필요한 경우 「군 시설사업 관리 훈령」 별표 21을 참조하여 사전에 자체 심의를 진행하고, 심의 결과를 토대로 철거예산을 편성하여야 하며, 철거 전 건물종합보험 가입여부 등을 확인하고 필요 시 재산관리관에게 건물종합보험 해지 등을 요청하여야 한다.

⑤ 사용부대장은 시설물 철거 후 다음 각 호의 사항을 포함한 철거 결과를 재산관리관에게 통보하여야 한다. 다만, 재산관리관이 도급 등을 통해 직접 철거하는 사업의 경우에는 사용부대장의 통보 절차 없이 재

산관리관이 직접 철거 결과를 확인할 수 있다.

1. 용도폐지 및 철거(멸실)심의서

2. 철거 및 멸실신고서. 다만, 실제 건축물이 없는 경우 건축물대장 말소신청서 또는 건축물부존재증명서로 대체한다.

3. 철거 및 멸실 전·후 사진

⑥ 사용 중인 건축물의 용도변경은 사용부대장이 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제3조 및 제8조에서 정한 절차에 따라 사업시행자를 경유하여 소요제기(신청)만을 하고 같은 법 제10조 및 「건축법」 제19조에 의한 경우는 사용부대장이 관할 행정관서장에게 허가신청 또는 신고를 하되 최종처리결과는 재산관리관에게 통보해야 한다. 이와 별도로 재산관리관은 반기별로 용도 변경된 건축물에 대한 현황을 파악하여 관리해야 한다.

⑦ 사용부대는 건물종합보험에 가입된 국유재산에 화재 등 재해로 인한 재산 또는 인명 손실이 발생할 경우, 한국화재보험협회와 재산관리관에게 지체없이 통보하고, 보상금 청구·지급을 위해 필요한 자료를 제출하여야 한다.

⑧ 사용부대장은 군용지 상의 입목 벌채 허가가 필요한 경우 「산림자원의 조성 및 관리에 관한 법률」에 따라 허가를 받아 벌채한 뒤 분임 재산관리관에게 통보한다. 다만 같은 법 시행령 제43조에 따른 경우에는 허가 없이 벌채할 수 있다.

⑨ 각군본부 및 국직부대(기관)장은 부존재 건축물에 대해 말소 필요

성을 검토 후 부존재 건축물 현황을 재산관리관에게 제출하여야 하며, 재산관리관은 부존재 건축물에 대해 현장확인 후 이상이 없을 경우 등기 말소 등 조치를 하여야 한다.

제12조(국유재산 실태조사) ① 「국유재산법」 제66조 및 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제14조의3에 따른 실태조사는 다음 각 호의 절차에 따라 시행하여야 한다.

1. 국방부장관은 매년 12월 중에 다음 연도 실태조사 계획을 수립하여 재산관리관에게 통보한다. 실태조사 계획에는 국방시설통합정보체계 재산대장과 실제재산의 일치여부, 미활용 또는 누락재산 색출, 타인의 무단사용, 사용허가 등 다음 연도에 실시할 실태조사 대상과 절차·방법이 포함되어야 한다.
2. 제1호에 따른 실태조사 계획에는 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제14조의3에 따라 2년마다 시행하는 실태조사 대상과 절차·방법 등이 포함될 수 있다.
3. 국방부장관은 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제14조의3에 따른 실태조사 시 군사용 사·공유지 현황에 미반영된 사유지를 추가 확인하기 위해 노력하여야 하며, 각군본부와 사용부대장은 재산관리관의 군사용 사·공유지 현황 관련 자료제공 등 요청사항에 적극 협조하여야 한다.
4. 재산관리관은 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제14조의3에 따

른 실태조사를 효율적으로 실시하기 위해 전문적인 연구기관·단체
또 는 관계 전문가에게 의뢰할 수 있다.

5. 국방부장관은 5년 주기로 건축물에 관한 전수조사를 외부 전문기관에 의뢰하여 수행할 수 있으며, 재산관리관 및 사용부대장은 전수조사에 적극 협조하여야 한다. .

② 재산관리관은 제1항의 실태조사 계획에 대한 세부계획을 수립하여 사용부대장에게 통보하고, 사용부대장의 협조를 받아 매년 10월 31일까지 실태조사를 실시하고, 국방시설통합정보체계의 재산대장에 반영하여 최신화하고 적법하게 조치한 후 당해연도 11월 30일까지 국방부장관에게 보고하고, 각군본부 및 사용부대장에게 통보한다.

③ 사용부대장은 제2항에 따라 재산관리관이 수립한 실태조사 세부계획에 따라 당해 부대가 사용중인 국유재산 및 사·공유지에 관한 이용 실태조사, 실태조사표 작성 등에 적극 협조하여야 하며, 각군본부는 이를 지속 확인·감독하여야 한다.

제13조(사용종료 재산의 발생통보 및 미활용 군용지 등록) ① 사용부대장은 사용 중인 부지·시설의 사용이 종료되는 경우에는 재산관리관에게 그 사실을 사용종료 이전에 서면으로 통보하되, 부대개편 등으로 인해 종전 사용부대가 해체되는 경우에는 관리부대 지정 결과를 포함하여 통보하여야 한다.

② 사용부대장은 재산관리관이 인수하기 전까지 사용종료 재산을 계속 관리한다. 이 경우 사용부대장은 인접부대 및 재산관리관과 협의하여

관리활동 업무를 요청할 수 있으며, 인접부대 및 재산관리관은 최대한 협조하여야 한다.

③ 사용부대장과 재산관리관은 사용부지를 제외한 나머지 부지에 대해 불가피한 경우에는 경비구역 등의 위탁관리를 할 수 있다.

④ 사용부대장이 사용종료 재산을 재산관리관에게 인계할 때에는 다음 각 호의 사항을 조치·완료하고 별지 제2호 서식에 따라 인계·인수서를 작성한다. 이때 인계·인수서에는 사용종료 사유를 명시하여야 하며, 재산관리관은 인계·인수서를 통보받은 날로부터 2개월 이내에 인수 여부를 사용부대장에게 회신한다.

1. 지뢰, 불발탄 등 폭발물 제거

2. 환경오염에 관한 정밀조사와 오염정화

3. 건물 등 철거

4. 사용종료 재산에 대해 침입, 재해 등을 방지할 수 있는 잠금장치 또는 경계표 등 설치

⑤ 사용부대장과 재산관리관은 별지 제2호 서식의 국유재산 인계·인수서에 서명날인 후 1개월 이내에 별도의 절차(협의)에 의해 인계·인수한다.

⑥ 재산관리관은 사용부대장으로부터 인수한 재산을 국방시설통합정보 체계에 미활용 군용지로 등록하여 관리한다.

⑦ 인수한 재산을 관리함에 있어 재산관리관은 종전 사용부대 또는 인접 부대에 관리활동 업무를 요청할 수 있으며, 종전 사용부대 또는 인접

부대는 최대한 협조하여야 한다.

- ⑧ 사용부대장은 「국방·군사시설이전 특별회계법」 제4조에 해당되지 않아 매각이 제한되는 다음 각 호의 사용종료 예정 재산에 대하여는 각 군본부 및 국직부대(기관)장에게 사용종료 사실을 통보하여야 하고, 사용종료 사실을 통보받은 각군본부 및 국직부대(기관)장은 각군 및 부대(기관) 차원에서 활용 여부를 검토한다.

1. 면적 50,000m² 이상 부지
2. 대장가액 50억 원 이상 부지

- ⑨ 제8항에 따라 사용종료 예정 재산에 대한 활용 여부 검토를 마친 각군본부 및 국직부대(기관)장은 해당 재산에 대한 활용 소요가 없을 경우 국방부장관(국유재산과장)에게 관련 내용을 통보하며, 국방부장관(국유재산과장)은 국방부 전 부서, 각군 및 국직부대(기관)에 활용 여부에 대한 의견을 조회하고, 필요 시 심의위원회에서 활용 여부 및 사용부대를 결정한다.

- 제14조(재활용 군용지 결정) ① 사용부대장은 제12조와 제13조에 따라 식별된 미활용 군용지 중 재활용 계획이 있을 경우에는 각군본부 및 국직부대(기관)장의 타당성 검토를 받은 이후 재산관리관에게 해당 부지의 재활용을 요청할 수 있다. 이때 재활용 계획은 각 참모기능별(군사시설, 훈련장, 주거·복지 등)로 종합발전계획, 재배치계획, 중기계획(예산) 등 국방부, 각군본부, 합참, 국직부대(기관)에서 승인된 계획만 인정되며, 사용부대장은 재활용 요청 시 해당 사실을 증빙할 수 있는

자료를 첨부하여야 한다.

② 재산관리관은 제1항의 요청에 대한 검토의견을 첨부하여 국방부에 미활용 군용지의 재활용 승인을 요청한다.

③ 국방부는 각 군의 재활용 계획의 타당성 여부를 검토한 후 승인여부를 결정하여 재산관리관에게 통보한다. 이 경우, 필요시 국유재산심의(실무)위원회를 통하여 결정할 수 있다.

④ 재산관리관은 제2항에 따른 결과를 사용부대에 즉시 통보하고 국방시설통합정보체계를 통해 현황을 관리한다.

⑤ 각군본부 및 국직부대(기관)의 재활용 의견에도 불구하고 심의위원회를 통해 군용지분류체계도 상의 미활용 군용지로 결정할 수 있다.

⑥ 사용부대장은 국방부의 재활용 승인 이후 5년 이내에 해당 부지를 재활용 목적대로 사용하여야 하며, 재활용 승인일로부터 5년 동안 연 1회 이상 활용실태 및 조치계획을 재산관리관에게 통보하여야 한다. 또한, 재활용 목적으로 사용하지 않을 경우 제13조에 따른 사용종료 및 미활용 등록 조치를 하여야 한다.

제14조의2(미활용 군용지 정리계획 수립 및 보고) 재산관리관은 제12조 및 제13조에 따라 식별된 미활용 군용지에 대해 다음 각 호와 같이 분류하여 정리계획을 수립 후 매년 1월 말까지 국방시설통합정보체계를 통하여 국방부장관에게 보고하여야 한다.

1. 「국방·군사시설이전 특별회계법」 제4조에 해당하는 부지는 특별관리부지로 분류하여 처분한다. 이때 매각을 원칙으로 하되 국방·군

사시설이전특별회계 세입여건, 공익적 필요성 등을 종합적으로 고려하여 교환·양여 등의 방식으로 처분할 수 있다.

2. 제1호에 해당하지 않는 부지 중 교환·양여·관리전환 등의 계획이 있는 부지는 기타부지로 분류하여 교환·양여·관리전환 등을 추진한다.

3. 제1호 및 제2호에 해당하지 않는 부지는 총괄청인계부지로 분류하여 즉시 총괄청에 인계한다.

제15조(국유재산의 보호 및 관리) ① 재산관리관은 「국유재산법」 제66조에 따른 실태조사 결과 군용지에 무단점유·침식, 오물투기, 화재·침수 등으로 인한 재산상의 손실, 환경훼손 등의 피해 및 민원이 발생되었을 경우 원상회복 및 변상금 징수 등 필요한 조치를 하여야 하고, 그 조치결과를 각군본부 및 사용부대장에게 통보하여야 한다.

② 재산관리관은 국방시설통합정보체계에 소관 군용지 등의 현황을 입력·관리하고 변동사항 발생 시 지체 없이 수정·보완하여 체계적으로 관리될 수 있도록 하여야 한다.

③ 국방·군사시설이전 특별회계와 주한미군기지이전 특별회계에 세입 대상인 특별관리부지는 각 특별회계의 예산으로 관리한다.

제16조(군용지 지목현실화 및 개발계획 협의) ① 재산관리관은 재활용 군용지 등을 포함한 군용지 전반에 대해 토지이용실태에 따라 지목변경을 통하여 지목을 현실화하는 등 재산가액 상승·보전에 노력하여야 한다.

② 사용부대장은 「정부개발계획 협의 업무의 처리에 관한 훈령」에 따라 국방부 소관 국유재산이 도시·군관리계획에 포함되는 국토에 관한 계획을 검토할 때에는 재산관리관에게 통보하고 의견을 들어야 한다.

제17조(대장 및 결산관리) ① 국방부 소관 국유재산의 대장(臺帳)은 국방시설통합정보체계로 관리함을 원칙으로 하며, 재산관리관은 국유재산의 취득 및 처분 등 재산변동 시에는 국유재산대장을 갱신하여 최신 현황이 유지되도록 하여야 한다.

② 「군 시설사업 관리 훈령」상의 공사감독관은 건축물 등을 준공시에는 국방시설통합정보체계를 통하여 재산관리관에게 인계하여야 하며, 재산관리관은 공사감독관으로부터 인수한 국유재산을 국유재산대장에 반드시 등록 또는 반영하여야 한다.

③ 국유재산 결산은 월 및 연도말 결산을 다음 각 호와 같이 실시한다.

1. 월 결산은 국방시설정보체계와 국방재정정보체계 간에 결산을 매월 실시하여 회계 및 전송오류 등을 사전 검증한다.
2. 연도말 결산 수행은 재산관리관별로 국유재산결산을 실시한다.
3. 국방부장관(국유재산과장)은 연도말 결산결과를 종합(국유재산관리운용 보고서)하여 국가통합재정정보시스템을 통해 감사원, 기획재정부에 통보한다.

제17조의2(국방시설정보체계 유지 및 관리) 국방시설정보체계 유지·관리를 위한 사용부대와 재산관리관의 임무는 다음과 같다.

1. 사용부대장은 국유재산의 추가, 수정, 삭제 등 변동사항 발생 시 관찰 시설단에 통보하여 재산현황이 최신화 되도록 한다.
2. 재산관리관은 재산현황의 추가, 수정, 삭제 등 변동사항에 대해 시설정보체계에 증감 처리하여 정확한 재산현황을 유지한다.

제17조의3(국유재산대장 관리실태 점검) ① 국방부장관은 재산관리관의 국유재산대장 관리실태에 대하여 연 1회 이상 점검하여야 한다.

② 국방부장관은 제1항에 따른 관리실태 점검 일정 및 내용 등을 최초 점검일 30일 전에 재산관리관에게 통보한다.

제4절 국유재산 취득·처분

제18조(공동사용) 삭제 <2018.12.20.>

제19조(매입 및 교환) ① 사용부대장은 국방·군사시설 확충, 군이 무단점유하고 있는 사·공유지의 정리 등을 목적으로 재산을 매입 또는 교환하고자 하는 경우 재산관리관에게 해당재산의 관련정보를 요구할 수 있으며 재산관리관은 사용부대장의 요구시 지체 없이 관련정보를 통보하여야 한다.

② 사용부대장은 매입 또는 교환하고자 하는 재산이 공유지분으로 된 토지, 맹지 또는 도시계획 등 공법상 제한되는 토지일 경우 재산의 가치하락과 토지이용의 제한 등을 고려하여 신중하게 검토 후 매입 또는 교환소요를 제기해야 한다.

③ 사용부대장은 국방·군사시설 확충을 위한 부지매입 또는 교환소요

를 제기하기 전에 군용지 중 활용 가능한 부지를 확인하고 토지 형태, 접근성, 민원제기 가능성 등 제반사항을 고려하여 적정부지가 없는 경우 매입 또는 교환소요를 제기할 수 있다.

제20조(기부채납) ① 사용부대는 행정목적 상 필요하여 기부채산을 채납하려는 경우 사용부대, 분임재산관리관, 설계관리관, 공사관리관으로 구성되는 기부채납 협의체(이하 "협의체"라 한다)를 통해 심의를 실시하며, 최초 기부를 제안 받은 부대는 그 날로부터 1개월 이내에 협의체를 소집한다. 이 때, 설계관리관과 공사관리관이 선임되지 않는 경우에는 협의체 구성 불가로 기부채납을 추진할 수 없다.

② 협의체는 국유재산법 등 관련법령 및 타당성 등을 종합적으로 검토한 후, 기부채납 추진이 가능한 것으로 판단되는 경우(불가능한 것으로 판단된 경우, 최초 기부를 제안받은 부대는 즉시 기부제안자에게 통보한다) 각군본부 또는 해병대사령부 또는 국직부대(이하 '각 군 본부 등'이라 한다)의 해당 참모부서(국직부대의 경우 부대장도 가능)와 재산관리관에 보고하며, 각군본부 등은 검토결과를 재산관리관에게 통보한다.

③ 재산관리관은 협의체에서 검토한 내용과 각군본부 등의 검토 결과를 종합적으로 재검토하여 타당하다고 인정되면 국방부에 관리처분 집행 계획 승인을 건의한다.

④ 제20조 제3항에 의한 재검토 결과 기부채납이 곤란한 것으로 판단된 경우 최초 기부를 제안받은 부대는 재산관리관으로부터 통보를 받

은 즉시 기부제안자에게 통보한다.

⑤ 기부재산에 대하여 다음 각 호의 하나에 해당하는 경우는 채납이 불가하다.

1. 무상사용허가를 전제로 하나 국유재산법령 상의 행정재산에 해당하지 않는 경우(군의 업무에 해당하지 않고 사경제주체로서 운영되어야 하는 상업적 목적의 재산은 행정재산으로 볼 수 없음)
2. 국방부의 기부채납 승인 전 공사에 착수한 경우
3. 이미 발생한 불법적 상황을 해소하기 위해 무상 사용허가를 전제로 하는 기부채납을 추진하는 경우

⑥ 사용부대장은 재산관리관의 토지사용승낙서 발부 이후 1년 이내에 공사가 착공되지 않은 경우 기부자에게 지연사유를 확인하여 분임재산관리관에게 통보하여야 한다. 분임재산관리관은 공사지연사유가 정당한 사유가 아니라고 판단될 경우 기부채납계획을 취소할 수 있으며, 그 결과를 재산관리관과 사용부대장에게 통보한다. 사용부대장은 분임재산관리관으로부터 통보받은 결과를 기부자에게 즉시 통보하여야 한다.

⑦ 분임재산관리관은 사용부대가 추천한 장교, 부사관, 기술직공무원(군무원포함) 중에서 업무경험이 있는 자를 설계관리관 또는 공사관리관으로 선임(겸직 가능)하거나 용역에 관한 권한을 부여할 수 있다. 이때 사용부대는 여건이 안 되는 것을 이유로 분임재산관리관에게 대신 추천해 줄 것을 요청할 수 있으며, 분임재산관리관은 사용부대로부터

추천된 자의 자격이 적절하지 않다고 판단되는 경우 재 추천을 요구할 수 있다.

⑧ 본 조는 「국방부 대체시설 기부채납에 따른 양여사업 훈령」에 의한 사업에는 적용하지 않으며, 「정부개발계획 협의 업무의 처리에 관한 훈령」에 따른 사업 및 대체시설 사업은 국방부의 별도 검토 또는 승인이 있는 경우 적용하지 않을 수 있다.

제20조의2(기부채납 시 주체별 검토 책임) ① 사용부대는 제20조 제1항에 의한 심의 시, 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 기부채납하려는 재산의 구체적이고 명확한 필요성 및 사용계획(무상사용허가가 수반되는 경우에는 해당 사용허가의 필요성과 사용허가 이후의 재산사용 계획을 포함)
2. 유사 사례(민간 사례 포함)를 통한 예상 유지보수 비용
3. 재산의 입지가 국유재산 관리의 중장기적 관점에서 타당한지 여부
4. 무상사용허가 또는 영업이 수반되는 경우, 해당 사용허가 또는 영업의 1차적 관리감독 및 통제
5. 기부채납 이후 국방부 소유가 된 재산의 유지보수, 안전관리, 에너지절약 등 유지관리 책임
6. 그 외에 사용부대 차원의 사용 및 재산관리 측면에서 검토가 필요한 사항

② 설계관리관은 설계도서가 국방·군사 시설기준 등 각종 기준에 부합하도록 기부예정자와 협의하여 설계를 관리하고 감독하며, 공사관

리관은 기부예정자와의 협의를 통해 관련 기준에 부합하고 적법한 재산이 기부채납될 수 있도록 최선의 노력을 다해 공사를 관리·감독하여야 한다. 이때 공사의 감독에 대해서는 「군 시설사업 관리훈령」 제 22조를 준용한다.

③ 재산관리관 및 분임재산관리관은 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 국유재산 관련 법령에 부합하는지 여부
2. 입지 등이 국유재산의 중장기적 사용 관점에서 타당한지 여부
3. 무상사용허가 또는 영업이 수반되는 경우, 해당 사용허가 또는 영업 유치가 관계법령에 부합하는지 여부 검토 및 사용허가 후 관리방법의 적절성 여부
4. 무상사용허가가 수반되는 경우 해당 사용허가가 국유재산 관리 측면에서 적절한지 여부
5. 무상사용허가 사용요율의 합리적 산정여부
6. 그 외에 국유재산을 적절히 관리하기 위해 필요한 사항

④ 각 군 본부 등의 해당 참모부서는 다음 각 호의 사항을 검토하여야 한다.

1. 각 군 본부 등의 중장기적이고 종합적인 계획 측면에서 해당 재산 기부채납의 타당성 및 적절성
2. 무상사용허가가 수반되는 경우, 해당 사용허가가 부대 임무수행 측면에서 필수적인 요소인지 여부

3. 재산 사용의 필수성 및 적절성 검토(무상사용허가가 전제된 경우는 무상사용허가 이후의 재산사용 계획에 대한 검토 포함)

4. 그 외에 필요하다고 인정되는 사항

제21조(국유재산 매각) ① 기금재산 및 다음 각 호의 특별회계 세입대상 재산의 매각은 제7조와 제8조에 따른 계획에 반영하여 집행한다.

1. 「주한미군기지 이전에 따른 평택시 등의 지원 등에 관한 특별법」

제9조제3항에 해당하는 공여해제반환재산

2. 「국방·군사시설이전 특별회계법」 제4조에 해당하는 재산

② 재산관리관이 기금 소속 재산과 특별회계 세입대상 재산의 매각계획을 수립할 때에는 해당 기금 및 특별회계 세입주관부서와 협의하여 계획을 수립하여야 한다.

③ 재산관리관은 제8조의 집행계획 승인 직후 공개매각 대상은 기관 홈페이지 및 부동산관련 언론매체를 통해 사전에 적극 홍보하여야 한다.

④ 재산관리관은 각종 공법상 제한으로 매각이 불가능한 국유재산은 원인 해소 후 일괄매각을 원칙으로 하되 매각의 용이성, 매각대금 세입의 시급성 등을 고려하여 해당 지자체의 동의를 얻은 후 제한사항을 매각 공고에 명시하여 매각할 수 있으며, 분할 매각이 더 유리할 경우에는 제한부분을 제외하고 부분매각도 할 수 있다.

⑤ 재산관리관은 매각대상 재산상에 다음 각 호와 같은 허가된 시설물이 있어 매각이 제한이 되는 경우 시설물 철거를 조건부로 매각할 수

있다.

1. 30년 이상 노후된 건물

2. 안전진단 결과 D급 이하로 판정 건물

3. 건물의 위치, 용도, 목적 등으로 보아 국가 이외의 자가 활용하기 어렵다고 판단되는 건물

4. 도시계획시설에 저촉되는 건물

5. 일반건축물로 신축한 군 연립관사 및 아파트 중 집합건축물로 전환이 제한되는 건물

⑥ 철거비는 매각을 위한 의뢰시 국토교통부 공고 「감정평가업자의 보수에 관한 기준」 제9조(특별용역)에 의하여 감정평가업체에 일괄 의뢰할 수 있다. 이 경우 철거비는 1개 업체 견적비(유효기간 1년)로 할 수 있다.

⑦ 재산관리관은 연도별 매각 계획(매년 1월 31일까지) 및 월별 매각 계획 및 실적(매월 5일까지)을 별지 제 3호서식에 따라 작성하여 국방부로 제출한다.

⑧ 재산관리관은 매각 대상 재산에 대해 매각계획 연도 1년 전 권리분 석을 실시할 수 있다.

⑨ 재산관리관은 대장가액 100억 원 이상 부지를 일단의 부지로 매각 하고자 하는 경우 국방부 매각 담당부서와 사전에 협의하여야 한다.

제22조(징발·수용한 토지 등의 수의매각 통지 등) ① 재산관리관은 「징발재산정리에 관한 특별조치법」과 「국가보위에 관한 특별조치법 제5

조제4항에 의한 동원대상지역내의 토지의 수용·사용에 관한 특별조치령」에 따라 취득한 토지를 매각 또는 총괄청에 인계하기로 결정된 경우에는 다음 각 호와 같이 처리하여야 한다.

1. 제21조제1항 제1호 및 제2호에 해당하는 토지는 「징발재산정리에 관한 특별조치법」 제20조의2와 「국가보위에 관한 특별조치법 제5조제4항에 의한 동원대상지역내의 토지의 수용·사용에 관한 특별조치령에 의하여 수용·사용된 토지의 정리에 관한 특별조치법」 제4조에 따라 수의계약에 의한 매각대상 토지임을 통지 또는 공고한다.

2. 제1호에 해당하지 않는 토지는 용도폐지 후 징발 및 수용사실을 확인할 수 있는 공부서류를 첨부하여 총괄청에 인계한다.

② 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」(이하 "토지보상법"이라 한다)에 따라 협의취득하거나 수용한 토지가 군사상 필요가 없게 되어 환매하여야 하는 경우에는 재산관리관이 같은 법 제92조에 따라 환매통지 또는 공고를 하여야 한다.

제23조(처분집행 원칙) 재산관리관은 제8조에 따라 관리·처분 집행계획이 승인된 처분업무를 집행할 경우에는 처분당시의 「국유재산법」 및 관련법령에 따라 적법하게 집행하여야 한다.

제24조(기부 대 양여사업) 기부 대 양여 사업의 기부채납과 양여업무는 「국방부 대체시설 기부채납에 따른 양여사업 훈령」을 따르되 관리·처분 집행계획 승인 이후 집행 업무는 재산관리관이 수행한다.

제25조(하자담보에 의한 손해배상채권 양도) 매입한 아파트에 대하여 「공동주택관리법」 제36조 및 제37조에 따라 입주자대표회의 등 관리주체가 하자담보책임에 의한 손해배상청구 소송을 제기하기 위하여 하자담보책임에 의한 손해배상채권의 양도를 요청할 경우 국방부장은 채권양도 권한을 해당재산의 재산관리관에게 위임한다.

제5절 토지보상업무의 위탁

제26조(위탁 가능한 사업) 재산관리관이 보상업무를 위탁할 수 있는 국방·군사시설사업은 다음 각 호와 같다.

1. 보상금액이 50억원을 초과하는 사업
2. 보상대상자(토지소유자, 이주 세대수 등)가 50인 이상인 사업
3. 그 밖에 재산관리관이 사업의 시급성 및 중요성 등을 고려하여 국방부장관에게 위탁을 건의하여 승인받은 사업

제27조(위탁대상 업무) 이 훈령에 따라 위탁처리 할 수 있는 업무는 국방·군사시설사업에 필요한 토지 등의 보상과 관련된 일체의 업무로서 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 보상계획의 수립·공고 및 열람에 관한 업무
2. 토지대장 및 건축물 대장 등 공부의 조사
3. 토지 등의 소유권 및 소유권 외의 권리 관련사항의 조사
4. 분할측량 및 지적등록에 관한 업무
5. 영업·농업·어업 및 광업 손실에 관한 조사

6. 감정평가(의뢰) 및 보상가격 결정
7. 보상협의, 계약체결 및 보상금의 지급
8. 보상관련 민원처리 및 소송수행 관련업무
9. 토지 등의 등기관관련 업무
10. 이주대책의 수립·실시 또는 이주정착금의 지급
11. 그 밖에 보상과 관련된 부대업무 및 당사자가 협의한 사항

제28조(위탁기관 및 위탁 수수료 등) ① 국방·군사시설 사업에 관한 위탁기관 및 위탁수수료는 토지보상법의 관련 규정을 적용한다.

② 재산관리관은 소관 분임재산관리관이 위탁기관을 선정 후 별지 제4호의 서식으로 작성한 보상업무 위·수탁 협약서(안)을 최종 검토·승인한다.

제3장 군 사용 사·공유지 정리

제29조(정리책임) ① 군 사용 사·공유지(이하 이장에서 "사·공유지"라 한다)를 정리하기 위해 재산관리관은 매입·임차·지상권 설정·교환 등 관련 업무를 수행하고 사용부대장은 반환 관련 업무를 수행한다.

② 사용부대장은 사·공유지에 대한 사용실태, 향후 사용계획 등 재산관리관이 요구하는 사항에 대해, 재산관리관은 사·공유지에 대한 권리분석 등 사용부대장이 요구하는 사항에 대해 적극 협조하여야 한다.

제30조(사·공유지 정리 기본방향) ① 계속 사용할 필요가 없는 사·공유지는 토지소유자에게 반환하여야 한다.

- ② 계속 사용할 필요가 있는 사유지는 매입 또는 지상권 취득을 원칙으로 하되, 예외적으로 임대차 계약을 체결할 수 있다. 직접부지는 매입하고, 간접부지는 지상권 취득 또는 임대차 계약을 체결하여 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- ③ 계속 사용할 필요가 있는 공유지는 교환 또는 매입을 원칙으로 하되, 예외적으로 해당 지자체의 사용허가를 통해 사용할 수 있다. 직접부지는 매입하고, 간접부지는 사용허가를 받아 사용하는 것을 원칙으로 한다.
- ④ 재산관리관은 소송판결로 인해 보상 및 배상 의무가 확정된 부지의 정리를 최우선적으로 고려하여야 한다. 또한, 사용부대장은 소송판결에 따라 원상회복 의무가 확정된 경우, 소송판결을 이행하여야 하며, 판결일로부터 1개월 이내에 이행계획을 재산관리관에게 제출하여야 한다.
- ⑤ 재산관리관은 국가배상법 시행령」 제7조제2항에 따른 특별배상심의회(이하 ‘배상심의회’라고 한다) 또는 같은 시행령 [별표 9]에 따른 특별배상심의회소속 지구배상심의회(이하 ‘지구배상심의회’라고 한다)에서 국가배상을 결정한 경우, 해당 부지의 정리를 우선적으로 고려하여야 한다. 또한 특별배상심의회 또는 지구배상심의회가 설치된 부대의 장은 국가배상을 결정한 경우, 신청인으로부터 배상결정에 대한 동의를 받은 날로부터 1개월 이내에 배상집행계획을 재산관리관에게 통보하여야 한다.

제31조(매입) ① 재산관리관은 군이 계속 사용할 필요성이 있는 직접부지의 경우 연도별 사·공유지 정리계획을 수립하여 매입하는 것을 원칙으로 한다.

② 간접부지 중에서 해당 필지 면적의 70% 이상을 점유하여 사용하거나 토지소유자 동의로 필지 분할이 가능한 경우 매입할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 사용 면적이 70% 미만이라 하더라도 재산관리관이 지정된 기관(부대) 및 부서에 설치된 실무협의회 의결을 거쳐 매입할 수 있다.

1. 대지로서 잔여 면적이 「건축법 시행령」 제80조에 정하는 대지의 분할제한 면적 이하가 되거나, 분할제한 면적 이상이 되더라도 잔여 면적의 토지형상이 부정형이 되는 등의 사유로 건축물을 건축할 수 없는 경우
2. 농지로서 잔여 토지가 진출입 또는 용·배수가 차단되어 영농이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우
3. 임야로서 잔여 토지의 진·출입이 불가능하여 토지로서의 이용가치가 상실되었다고 인정되는 경우
4. 제1호 내지 제3호 외에 이와 유사한 정도로 잔여 토지의 사용·수익이 현저히 곤란하다고 인정되는 경우

제32조(지상권 취득 또는 임대차 계약) ① 재산관리관은 군이 계속 사용할 필요성이 있는 간접부지의 경우 지상권 취득 또는 임대차 계약을 체결하는 것을 원칙으로 한다.

② 직접부지 중에서 묘지나 종중 및 종교재단 토지 등 매입이 곤란하거나 토지소유자 반대로 현실적으로 매입이 불가능한 경우 지상권 취득 또는 임대차 계약을 체결할 수 있다. 다만, 사용부대가 향후 안정적으로 토지사용이 가능한 경우에 한한다.

③ 지상권 취득 또는 임대차 계약에 따른 토지사용료는 계약기간을 고려하여 1개 또는 2개(토지소유자가 추천 요구 시) 감정평가업자의 감정평가를 실시하여 산정하되, 일시급으로 지급할 경우 중간이자를 공제하고 지급하여야 한다. 이 경우 중간이자는 시중은행의 1년 만기 정기예금의 평균 수신금리를 고려하여 총괄청이 고시하는 이자율을 적용하여 산출한다.

제33조(무상사용) ① 재산관리관은 공유지를 무상으로 사용할 경우 해당 지방자치단체와 협의하여 사용허가를 받아 공유지를 무상으로 사용하여야 한다.

② 사유지는 세금 감면조치, 재산권 행사 등을 고려하여 토지소유자가 원하는 경우에 한하여 사용대차 계약을 체결할 수 있다.

③ 재산관리관은 사유지 무상사용대차 계약 체결 시 토지소유자가 유상사용대차 계약도 선택 가능함을 안내받고 자발적 의사에 의해 계약을 체결한다는 점을 계약서에 명시하여야 한다.

④ 재산관리관은 무상 사용한 사유지에 대하여 「지방세법」 제109조의 규정에 따라 해당 지방자치단체의 장이 재산세를 비과세 할 수 있도록 문서 협조 등 제반 조치를 다하여야 한다.

⑤ 재산관리관은 무상으로 사용하고 있는 사·공유지의 사용기간이 종료되기 60일 전까지 토지소유자에게 계약연장 여부에 대해 사전통지하여야 한다.

⑥ 사·공유지를 더 이상 사용하지 않는 경우 재산관리관과 사용부대장은 사용기간이 종료되기 전이라도 즉시 제34조에 따른 반환 조치를 이행하여야 한다.

제34조(반환 및 교환) ① 사용부대장은 부대이전·재배치 또는 작전성 검토결과, 사·공유지가 계속 사용할 필요가 없다고 판단된 경우 즉시 반환에 필요한 절차를 이행하고, 재산관리관에게 통보하여야 한다. 반환은 토지 원상회복 후에 하는 것을 원칙으로 한다.

② 계속 사용할 필요가 있는 사·공유지는 이와 동등한 가치의 대체할 수 있는 군용지와 교환할 수 있다.

제35조(세출 중기계획의 작성) ① 재산관리관은 1992. 12. 31. 이전에 군이 점유하여 사용 중인 사·공유지의 매입·임차·교환을 위해 「국방중기계획 작성지침」에 따라 특별회계 세출 중기계획을 작성하여 국방부에 제출하여야 한다.

② 각군본부(사용부대장)는 1992. 12. 31. 이전에 군이 점유하여 사용 중인 사·공유지의 반환에 대하여 중기계획 편성 순기 및 양식에 따라 특별회계 세출 중기계획을 작성하여 국방부에 제출하여야 한다.

③ 재산관리관 및 각군본부(사용부대장)는 특별회계 세출 중기계획을 작성할 때 특별회계 세입 중기계획을 고려하여 편성·요구한다.

④ 각군본부(사용부대장)는 1993. 1. 1. 이후 군이 점유하여 사용 중인 사·공유지의 정리를 위해 매년 「국방중기계획 작성지침」에 따라 일반회계 중기계획을 작성하여 국방부에 제출하여야 한다.

제36조(세출예산의 편성) ① 재산관리관은 특별회계 세출 중기계획과 사·공유지 정리계획을 기준으로 매년 「국방예산안 편성 및 기금운용 계획안 작성지침」(이하 「국방예산편성지침」)에 따라 1992. 12. 31. 이전에 군이 점유하여 사용 중인 사·공유지의 매입·임차·교환을 위한 특별회계 세출예산안을 작성하여 국방부에 제출하여야 한다.

② 각군본부(사용부대장)는 특별회계 세출 중기계획과 사·공유지 정리계획을 기준으로 매년 「국방예산편성지침」에 따라 1992. 12. 31. 이전에 군이 점유하여 사용 중인 사·공유지의 반환을 위한 특별회계 세출예산안을 작성하여 국방부에 제출하여야 한다.

③ 각군본부(사용부대장)는 일반회계 중기계획을 기준으로 매년 「국방예산편성지침」에 따라 1993. 1. 1. 이후 군이 점유하여 사용 중인 사·공유지의 정리를 위한 일반회계 세출예산안을 작성하여 국방부에 제출하여야 한다.

제37조(세출예산의 집행) ① 재산관리관은 1992. 12. 31. 이전에 군이 점유하여 사용 중인 사·공유지의 매입·임차·교환을 위한 특별회계 세출 예산이 편성되면 관리처분 집행계획에 따라 연내 예산이 집행될 수 있도록 노력한다.

② 각군본부(사용부대장)는 1992. 12. 31. 이전에 군이 점유하여 사용 중

인 사·공유지의 반환을 위한 특별회계 세출예산이 편성되면 관리처분 집행계획에 따라 연내 예산이 집행될 수 있도록 노력한다.

③ 재산관리관 및 각군본부는 매입·임차·교환 및 반환 관련 월별 집행 실적을 매월 말 기준으로 다음 달 5일까지 국방부에 제출하여야 한다.

제38조(사·공유지 관리체계) 재산관리관은 사·공유지 현황이 누락 또는 추가 등으로 변경될 경우 그 사유를 확인한 후 국방시설정보체계의 사·공유지 현황을 최신화해야 한다.

제4장 이주대책 등

제1절 이주대책의 수립 및 시행

제39조(이주대책의 수립) ① 「국방·군사시설사업에관한법률」 제3조에 따른 사업시행자(이하 "사업시행자"라 한다)는 국방·군사시설사업으로 인하여 생활의 근거지를 상실하는 자(이하 "이주대책대상자"라 한다)에 대하여 이 훈령에 따라 이주대책을 수립·시행하여야 한다.

② 이주대책은 사업지구 안에 주택을 소유한 개인을 대상으로 하되, 당초 주택 등의 이용 상황과 생업 등을 감안하여 제41조제1항 각 호 중 하나의 방법으로 이주대책을 수립한다.

제40조(이주대책에 포함하여야 할 내용) 사업시행자는 국방·군사시설 사업 이주대책 수립시 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 토지보상법 제78조 및 같은 법 시행령 제40조에 따른 이주대책의 시행방법 및 대상자 선정기준

2. 사업지구에서 거주하는 주민에게 제공할 이주단지 등의 분양면적·공공시설의 범위·시기·방법·대상·절차 및 조건 등
3. 사업지구에서 거주하는 주민의 생활대책 등에 관한 사항
4. 그 밖에 주민생활 정착을 위해 국방부장관이 필요하다고 인정하는 사항

제41조(이주대책 시행방법) ① 이주대책은 다음 각 호의 방법에 따라 시행한다.

1. 이주택지의 공급
2. 이주정착금의 지급
3. 주택법에 의한 주택의 공급

② 제1항 각 호의 이주대책은 사업지구에서 거주하는 주민의 의견을 수렴하여 시행하되, 중복보상이 되지 않도록 하여야 한다.

③ 삭제 <2018. 12. 20.>

④ 사업시행자는 토지보상법 시행령 제41조에 해당하는 경우에는 이주정착금을 지급하여야 한다.

제42조(이주대책대상자 선정기준) ① 이주대책대상자는 고시 등이 있는 날 이전부터 사업지구 안에 소재하는 주거용 건축물을 협의에 의한 계약체결일 또는 수용재결일 까지 그 주거용 건축물에 계속하여 소유 및 거주한 자로 한다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 자는 이주대책대상자에서 제외한다.

1. 허가를 받거나 신고를 하고 건축 또는 용도변경을 하여야 하는 건

축물을 허가 또는 신고를 받지 않고 건축 또는 용도변경을 한 건축물의 소유자

(단, 무허가건축물 등의 소유자에 대한 경과조치에 따라 1989년 1월 24일 현재 허가를 받거나 신고를 하고 건축하여야 하는 건축물을 허가를 받지 아니하거나 신고를 하지 아니하고 건축한 건축물의 소유자는 이주대책대상자에 포함한다.)

2. 법인 또는 단체

3. 타인이 소유하고 있는 건축물에 거주하는 세입자(단, 해당 공익사업 지구에 주거용 건축물을 소유한 자로서 타인이 소유하고 있는 건축물에 거주하는 세입자는 제외)

4. 그 밖에 관계법령 등이 정한 요건에 해당하지 아니하는 자

② 제1항에도 불구하고, 다음 각 호에 해당하는 자는 해당 주거용 건축물에 계속 거주한 것으로 본다.

1. 고시 등이 있는 날 이전부터 계속 거주하였으나, 협의에 의한 계약 체결일 또는 수용체결일 전에 퇴거한 후, 그 주거용 건축물에 신규전입자가 없는 경우에는 종전 거주자가 계속하여 거주한 것으로 본다.

2. 사업지구 안에 주거용 건축물을 계속하여 소유하고 있는 자가 고시 등이 있는 날 이전에 협의 매수에 응하여 국방부로 소유권이 이전되었으나, 불가피한 사정으로 군부대의 동의를 받고, 고시 등이 있는 이후에도 계속 거주하고 있는 경우

3. 사업지구 안에 주거용 건축물을 계속하여 소유하고 있는 자가 질병

으로 인한 요양, 징집으로 인한 입영, 공무, 취학 그밖에 이에 준하는 부득이한 사유로 거주하지 아니하는 경우

4. 고시 등이 있는 날 이전부터 당해 주거용 건축물에 배우자 또는 직계존·비속이 계속 거주하고 있는 경우. 다만, 본인 또는 배우자 및 직계존·비속이 고시 등이 있는 날 현재 당해 소유 건축물 이외에 다른 주거용 건축물을 소유하고 있지 아니한 경우에 한한다.

③ 주거용 건축물이 사업지구에 편입되지 않은 경우에도 다음 각 호에 해당되는 경우에는 이를 사업지구에 포함된 것으로 본다.

1. 주거용 건축물의 일부가 사업지구에 편입된 경우로서 토지보상법 시행규칙 제35조제1항에 따라 그 잔여부지를 보상하여야 하는 경우
 2. 토지보상법 시행규칙 제60조에 따라 사업지구 밖의 건축물을 보상하여야 하는 경우
 3. 이주대책을 수립·시행함에 있어 간선시설의 설치 등 불가피한 사유로 사업지구 밖에 위치한 주거용 건축물을 철거하여야 하는 경우
- 제43조(주거용 건축물의 승계 취득) ① 고시 등이 있는 날 이후에 다음 각 호에 해당하는 사유로 주거용 건축물을 취득한 경우에는 고시 등이 있는 날 이전에 취득한 것으로 본다.
1. 법원의 판결 또는 상속에 의하여 취득한 경우
 2. 고시 등이 있는 날 이전에 주거용 건축물의 건축허가를 받고 착공하였으나 고시 등이 있는 날 이후에 사용승인을 받아 취득한 경우
- ② 제1항의 경우 종전의 소유자가 이 훈령에 따른 이주대책대상자가

될 수 있었던 자인 경우에 한한다.

제44조(이주대책대상자 기본조사서 작성 등) ① 사업시행자는 사업지구
에 대한 기본조사서 대상 주거용 건축물 및 그 소유관계와 거주사실
등을 조사·확인한 내용에 따라 별지 제5호 서식의 이주대책대상자
기본조사서를 작성하여 대상자 적격여부를 판단하여야 한다.

② 사업시행자는 제1항의 대상자 적격여부를 판단함에 있어 필요한
경우에는 해당 주거용 건축물의 소유자에게 관련서류 등의 제출을 요
청할 수 있다.

제45조(이주대책대상자 선정 공고) ① 사업시행자는 이주대책의 시행방
법 및 이주대책대상자 선정기준 등을 포함한 보상계획을 사업시행자
의 홈페이지에 1회 이상 공고하여야 한다.

② 사업시행자는 주거용 건축물 소유자에게 이주대책대상자 적격 여
부를 개별 통지하고, 이해관계자가 열람할 수 있도록 하여야 한다.

③ 제1항에 따른 보상계획의 내용에는 이주대책 등에 대하여 이의가
있는 자가 열람기간 내에 사업시행자에게 서면으로 이의를 제기할 수
있는 사항이 포함되어야 한다.

④ 사업시행자는 제3항에 따른 이의가 이유가 있는 것으로 확인되는
때에는 이에 대한 시정조치를 하고, 개별 통지하여야 한다.

제46조(주거용 건축물 및 소유자 확인) ① 주거용 건축물의 확인은 건축
물대장등본, 무허가건축물대장등본, 과세대장등본 또는 관할 읍·면·
동의 장이 발급한 무허가건축물확인서 등에 의한다.

② 주거용 건축물이 무허가 건축물인 경우로서 제1항에 따른 방법으로 그 주거용 건축물의 확인이 곤란한 경우에는 기본조사시 실시한 당해 주거용 건축물에 대한 사진촬영 및 실측 조사한 보상자료 등에 의하여 이를 확인할 수 있다.

③ 주거용 건축물의 소유자는 다음 각 호에 의한 방법으로 확인한다.

1. 주거용 건축물이 허가건축물인 경우에는 건물등기사항전부증명서 또는 건축물대장에 의하되, 소유권 이전등기가 되어있지 않은 경우에는 정당한 권리자가 보존등기를 하도록 한다.
2. 주거용 건축물이 무허가건축물인 경우에는 무허가건물관리대장, 재산세과세내역 등이 있는 경우 그 공부, 관할 읍·면·동의 장이 발급하는 소유자 확인서
3. 무허가건물관리대장, 재산세과세내역 등이 없는 경우 주거용 건축물 소재 토지소유자 확인 및 매매계약서, 전화가입명의 등 그 밖에 객관적으로 확인이 가능한 서류를 종합하여 판단
4. 주거용 건축물이 무허가건축물인 경우로서 제2호 및 제3호에 따른 확인이 곤란할 때에는 당해 주거용 건축물의 소재지를 관할하는 리·통·반의 장이 발급한 소유자확인서 및 당해 사업지구내 거주하는 성인 2인 이상의 보증서 (다만, 이 경우 보증인에 대하여는 주민등록 등본 및 본인서명사실확인서 또는 전자본인서명확인서를 첨부하여야 한다)

제47조(거주사실 및 이전사유 확인) ① 주거용 건축물에 대한 거주사실

은 원칙적으로 주민등록등본에 따라 확인한다.

② 주민등록만 사업지구에 등재되어 있고 실제 거주하지 않을 경우 사실상 공가 여부 확인을 위하여 사진촬영 보존 및 읍·면·동에 협조하여 무단전출 직권말소 조치 등의 조치를 하여야 한다.

③ 당해 주거용 건축물에 주민등록이 되어 있지 아니 하나 관할 읍·면·동의 장이 발급한 거주사실확인서 또는 그 밖의 객관적인 증빙자료에 의하여 실제 거주사실을 확인할 수 있는 경우에는 제1항에도 불구하고 거주한 것으로 인정할 수 있다. 다만, 제42조제2항제3호의 과거 거주사실에 대한 확인에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

④ 제42조제2항제3호에 따른 거주이전 사유의 확인은 다음 각 호의 방법에 따른다.

1. 공무 또는 징집으로 인한 입영의 경우에는 당해 근무기관의 장이 발행하는 재직증명서·군복무확인서 또는 당해 사업장의 소재지를 관할하는 세무서장이 발행하는 사업자증명서
2. 취학의 경우에는 당해 학교의 장이 발행하는 재학증명서
3. 질병으로 인한 요양의 경우에는 당해 의료기관의 장이 발행하는 요양증명서

제2절 이주택지 등의 조성원가 산정

제48조(원가산정의 원칙) ① 이주택지의 조성원가는 이해관계자가 신뢰할 수 있도록 객관적인 자료와 근거에 의하여 산정하여야 한다.

② 세부 항목별 조성원가는 그 특성에 따라 산정한다. 다만 사전 조성

원가와 사후 조성원가(실제 발생원가)와의 차이가 예상되므로, 사전 조성원가는 가능한 실제 발생원가에 근접하도록 객관성과 공정성 있게 산정하여야 한다.

③ 원가산정 후 사업계획 또는 실시계획 등이 변경되거나, 사정변경으로 조성원가가 증감되는 경우 조성원가를 재산정 할 수 있으며, 이후에 공급되는 택지는 변경된 조성원가를 적용한다.

④ 조성원가는 사업지구별로 산정하여 공개하며, 배부율 적용은 최근 3년간 운용실적(결산 기준)을 기준으로 한다.

제49조(조성원가의 구성요소) ① 조성원가는 사업시행자가 국방·군사 시설사업 이주택지를 조성하는데 소요되는 직·간접비를 말한다.

② 조성원가는 이주택지 개발·조성 과정에서 직·간접적으로 관련되어 투입된 총비용으로서 직접비와 간접비로 구성한다.

③ 직접비는 용지취득 및 조성공사를 위해 직접 소요된 비용으로 용지비·용지부담금·조성비·공공시설용지설치비·직접인건비·이주대책비로 구분한다.

④ 간접비는 사업시행자의 영업활동과 관련하여 발생하는 판매비·일반관리비·자본비용·그 밖의 비용으로 구분한다.

⑤ 사업시행자는 조성원가의 항목중 조성원가에서 차지하는 비중이 상당하고, 내용이 중요하다고 판단되는 경우 구성요소를 세분할 수 있다.

제50조(조성원가 산정기준) ① 조성원가는 사업지구에 설치하는 간선시설(사업지구와 외부기반시설을 직접 연결하는 확정된 기반시설을 포

함한다)의 기본설계를 종료한 이후에 「택지개발촉진법」 제18조에 따라 공급승인 받아 최초로 조성 토지를 공급하고자 할 때 산정한다.

② 제1항에도 불구하고, 기본설계 종료시점이 실시계획 승인일로부터 1년을 초과하는 경우에는 그 시점에서 산정할 수 있다.

③ 조성원가 산정시기 이전에 부득이 조성토지를 공급해야 하는 경우 (「택지개발촉진법」 제20조에 따라 선수금을 받는 경우 등)에는 사후 조정을 전제로 산정할 수 있다.

④ 최초 조성원가를 산정한 후 수용재결금액의 변경 등 특별한 사정변경으로 인하여 조성원가의 증감이 발생한 경우에는 조성원가를 재산정할 수 있다.

⑤ 간선시설의 추가 등으로 인하여 사업비가 변경되어 조성원가를 재산정하고자 할 때에는 국방·군사시설 사업계획 또는 실시계획 변경에 의하여야 한다. 다만, 「국방·군사시설사업에 관한 법률」 제4조 제1항 및 같은 법시행령 제3조제3항의 경미한 사항의 변경에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.

제51조(조성원가 공개시기 및 횟수) ① 조성원가는 최초로 택지를 공급하고자 공고하는 시기에 공개하며, 사업시행자의 홈페이지에 1회 이상 공개하는 것을 원칙으로 한다.

② 실시계획의 변경 등 특별한 사정변경으로 인하여 조성원가의 증감이 발생된 경우에도 제1항에 따른다.

제52조(제비용률의 적용) ① 동일한 사업지구의 직접인건비, 판매비, 일

반관리비, 자본비용, 그 밖의 비용 산정시 적용하는 제비용률은 실시 계획승인 고시일이 속한 연도의 제비용률을 계속 적용한다. 다만, 결산 미확정 등의 사유로 당해연도 제비용률이 확정되지 아니한 경우에는 전년도 제비용률을 적용한다.

② 직접인건비, 판매비, 일반관리비와 같이 배부율의 상한이 설정된 경우 상한액을 초과하는 금액은 조성원가에 포함하지 아니한다.

제53조(조성원가의 산정방법) ① 단위면적당 조성원가는 다음 각 호의 방법으로 산정한다.

1. 단위면적당 조성원가(원/㎡) = 총사업비/총유상공급대상면적

2. 총사업비 = 무상공급 대상면적 설치비(공공시설용지 설치비 등)를 제외한 유상공급 대상면적 설치비

※ 유상공급 대상면적 설치비에는 용지비, 조성비 및 용지부담금을 포함하되, 조성비와 용지부담금 및 기타 비용의 세부 구성항목은 이주단지 개발여건에 따라 사업시행자가 결정

3. 총사업면적 = 고시 등이 있는 당해 사업지구의 면적. 다만, 사업계획 또는 실시계획의 변경 고시 등이 있는 경우에는 변경된 당해 사업지구의 면적

4. 유상공급 대상면적 = 총사업면적-총무상공급대상면적

② 무상공급 대상면적은 관련법령의 규정에 따라 무상으로 공급하는 면적과 공공시설 용지 중 조성원가 이하로 공급하는 토지의 조성원가 이하 부분 면적(예, 「학교용지의 확보에 관한 특례법」에 따라 조성

원가의 70%로 공급하는 고등학교용지의 경우 공급면적 중 30%는 무상 공급면적으로 간주)을 합한 것으로 한다.

③ 존치 부지, 현황 보존지 등 공급대상이 아닌 토지면적은 무상공급 대상면적에 포함하여 산정하며, 존치부담금 등은 총사업비에서 제외하고 조성원가를 산정한다.

④ 사업시행자는 조성원가의 신뢰성을 높이고 산정과정의 객관성, 공정성 등을 검증하기 위하여 ‘이주단지 조성원가 심의위원회’를 구성·운영하여야 하며, 위원회는 사업시행자, 사업지역 담당공무원, 변호사, 감정평가사, 회계사 등 전문 지식과 경험이 있는 내·외부의 10인 이내 위원으로 구성한다. 운영에 필요한 사항은 사업시행자 및 이주단지 조성원가 심의위원회에서 정한다.

제54조(용지비 및 조성비의 산정) ① 용지비는 고시 등에 따라 당해 사업지구의 용지매수와 관련된 직접비로서 토지매입비, 지장물 등 보상비, 영업·영농·축산·어업 등에 관한 권리 보상비, 종합토지세·도시계획세·교육세·농어촌특별세 등 용지제세, 보상관련 용역비, 조사비, 등기수수료, 사업시행과 관련하여 집행한 대여비용 등 제반부대비용을 포함하여 산정한다.

② 조성비는 고시 등에 따라 당해 사업지구 조성에 소요된 직접비로서 이주택지조성공사비, 특수구조물 공사비, 가로등 공사비, 전기통신 공사비, 조경 공사비, 정보화시설 공사비, 문화재 발굴비용, 기타 공사비, 설계비, 측량비, 자재비, 시공감리비, 조성관련 용역비 및 그 밖의 부대

비용을 포함하여 산정한다.

제55조(직접인건비의 산정) ① 직접인건비는 해당 사업을 직접 수행하는 직원의 인건비로서 다음 각 호의 산식에 따라 산정한다.

1. 직접인건비 = 해당 사업지구의 투입비(용지비+용지부담금+조성비+이주대책비)×직접인건비율
 2. 직접인건비율 = 최근 3년간 조성사업관련부서 인건비의 연평균액/최근 3년간 직접비 중 (용지비+용지부담금+조성비+이주대책비)의 연평균액. 다만, 인건비의 연평균액은 해당연도 손익계산서 제조원가부분의 직접인건비 금액을 기준으로 산정한다.
- ② 제1항의 산식에 따라 직접인건비를 산정할 경우에는 그 직접인건비율은 2%를 초과할 수 없다.

제56조(이주대책비의 산정) 이주대책비는 이주정착금 등 이주대책에 소요된 비용 및 손실액 등을 포함하여 산정한다.

제57조(판매비의 산정) ① 판매비는 광고선전비, 판매촉진비, 그 밖에 판매활동에 소요된 비용(조성사업과 관련이 없는 부분 제외)으로서 다음 각 호의 산식에 의해서 산정한다.

1. 판매비 = 해당 사업지구의 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비)×판매비율
2. 판매비율 = 최근 3년간 판매비 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비(용지비+용지부담금+조성비+직접인건비+이주대책비)의 연평균액. 다만, 판매비 집행액의 연평균액은 해당연도 손익계산서상 판매비

와 관리비 금액을 기준으로 산정한다.

- ② 제1항의 산식에 따라 판매비를 산정할 경우에는 그 판매비율은 직전 3개년 비율의 평균을 초과할 수 없다.

제58조(일반관리비의 산정) ① 일반관리비는 인건비·임차료·연구개발비·훈련비·그 밖에 사업시행과 관련한 일반관리에 소요된 비용을 포함하되, 직접인건비에 포함된 금액은 제외하고 다음 각 호의 산식에 따라 산정한다.

1. 일반관리비 = 해당 사업지구의 직접비(용지비+용지부담금+조성비+직접인건비+이주대책비)×일반관리비율
2. 일반관리비율 = 최근 3년간 일반관리비 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비(용지비+용지부담금+조성비+직접인건비+이주대책비)의 연평균액

다만, 일반관리비 집행액의 연평균액은 해당연도 손익계산서상 판매비와 관리비 금액을 기준으로 산정하며, 판매비 집행액과 일반관리비 집행액의 합은 손익계산서상 판매비와 관리비 금액과 일치해야 한다.

- ② 판매비율과 일반관리비율의 합은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제8조제1항제1호의 비율을 초과할 수 없으며, 직전 3개년 비율의 평균을 초과할 수 없다.

제59조(용지부담금의 산정) ① 용지부담금은 고시 등에 따라 해당 사업지구 토지 등의 취득과 관련하여 용지의 형질변경 등을 원인으로 법령

에 따라 부과되는 농지전용부담금, 산지전용부담금 등 각종 부담금을 포함하여 산정한다.

② 용지부담금은 관계법률이 정하는 감면요건 중 공(공)용시설, 중요 산업시설, 국방·군사시설 적용여부에 따라 감면비율이 달라질 수 있으므로 당해 지방자치단체와 협의하여 사업시행자에게 유리한 감면요건을 적용할 수 있다.

제60조(공공시설용지 설치비의 산정) ① 공공시설용지 설치비는 고시 등에 따라 당해 사업지구의 조성을 위하여 제54조에서 정하는 각종시설 설치에 소요되는 비용 및 각종 부담금(타 법령이나 인·허가조건에 의하여 국가 또는 지방자치단체에 납부하는 광역교통시설부담금, 생태보전협력금, 하수도시설원인자부담금, 폐기물처리시설설치부담금 등 각종 부담금 포함), 그 밖의 부대비용을 산정하되, 이주택지 분양가격에서 제외한다.

② 공공시설용지 설치비 등은 고시 등에 근거하여야 하며, 고시 등에 반영되지 않은 공공시설용지 설치비 등은 조성원가에 포함시킬 수 없다.

제61조(자본비용의 산정) 자본비용은 이주단지 조성사업을 시행하는데 필요한 사업비의 조달에 소요되는 비용을 다음 각 호의 산식에 의하여 산정하며, 조성원가 공시내용에는 타인자본비용율을 표시하여야 한다.

1. 자본비용 = 순투입액의 누적액×타인자본비율×타인자본비용률
2. 순투입액의 누적액은 자본비용 산정기간 동안 매기간별(매월 또는 매분기별) 해당 사업지구에 대한 투입(예상)액에서 회수(예상)액을

차감한 순투입금액을 자본비용 산정기간 동안 누적한 금액임

3. 타인자본비율 = 총자본 중 타인자본 조달액/총자본

※ 총자본(금액) = 자기자본(금액)+타인자본(금액)

4. 타인자본비용률 = 최근 5년간 차입이자의 연평균액/최근 5년간 타인자본금액의 연평균액

5. 자본비용 산정기간 = 고시 등이 있는 날로부터 조성공사 준공일까지

6. 순투입액은 복리를 적용하여 산정하며, 타인자본은 회계상의 부채가 아닌 금융비용을 부담하는 부채만으로 산정한다.

제62조(그 밖의 비용 산정) ① 그 밖의 비용은 「산업재해보상보험법」에 따른 보험료, 천재지변으로 인하여 발생하는 피해액 및 조성사업과 관련한 기부채납금을 더한 금액으로 다음 각 호의 산식에 의해서 산정한다.

1. 그 밖의 비용 = 해당 예정지구의 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+직접인건비+이주대책비)×그 밖의 비용률

2. 그 밖의 비용률 = 최근 3년간 그 밖의 비용 집행액의 연평균액/최근 3년간 직접비(용지비+용지부담금+조성비+기반시설설치비+ 직접인건비+이주대책비)의 연평균액

② 그 밖의 비용 산정시에는 일반관리비 등과 이중 계산되지 않도록 해야 한다.

제3절 이주단지 조성 및 분양

제63조(이주단지 조성원칙) ① 사업시행자는 토지보상법 시행령 제40조 제2항에 따라 이주정착지에 이주를 희망하는 세대가 10호 이상인 경우에 이주단지를 조성하여야 한다.

② 사업시행자는 이주대상 주민들과 협의 및 타당성 조사를 거쳐 이주정착지를 선정하여야 한다.

③ 이주단지는 주민편익, 지가상승, 단지의 발전가능성 등을 고려하여 전체 대상세대를 하나의 이주정착지로 조성하는 것을 원칙으로 하되, 이주대상 주민들이 원할 경우 몇 개의 단지로 나누어 조성할 수 있다.

④ 사업시행자는 이주대상 주민들이 종전의 생활상태를 원상으로 회복시키면서 인간다운 생활을 영위할 수 있도록 이주단지를 조성하여야 한다.

제64조(이주단지 조성 기본계획 반영) ① 사업시행자는 이주대책대상자의 기존 생활권을 감안하여 기존 마을별로 이주단지 토지 등의 구획을 설정할 수 있도록 하여야 한다.

② 사업시행자는 이주단지의 주변 특성을 고려하여 주변 교통체계 및 인근 지역 등과 기능적으로 연계될 수 있도록 이주단지를 조성하여야 한다.

③ 이주단지는 주변 경관요소와 조화되도록 조성하되, 소음 등의 발생이 있을 경우에는 방음벽 또는 방음시설 등을 설치하여 이주민들이 쾌적한 생활을 할 수 있도록 별지 제6호 서식을 참고하여 기본계획에 반

영하여야 한다.

제65조(이주택지의 공급기준) ① 사업시행자는 제42조 및 제43조에 따른 이주대상 세대 중에서 택지의 공급을 원하는 자에게 1세대 1택지를 공급하여야 한다.

② 사업지구 안에 1세대가 2호 이상의 주거용 건축물을 소유한 경우에도 1택지만을 공급한다. 이 경우 1세대라 함은 거주자 및 그 배우자가 가족과 함께 구성하는 가구의 단위를 말한다.

③ 제2항을 적용함에 있어 다음 각 호에 해당하는 경우에는 배우자가 없는 때에도 이를 1세대로 볼 수 있다.

1. 당해 거주자가 고시 등이 있는 날 이전에 성년에 달한 경우로서 고시 등이 있는 날 이전에 독립한 세대를 구성한 경우
2. 배우자가 사망하거나 이혼한 경우
3. 거주자가 당해 주거용 건축물을 상속받은 경우

④ 동일 세대 안에 이주택지 공급대상자 이외의 주택특별공급 대상자 등이 병존하는 경우에는 원하는 바에 따라 어느 하나만을 선택하도록 하여야 한다.

⑤ 동일 세대의 여부는 고시 등이 있는 날 현재를 기준으로 판단하며 그 확인은 주민등록에 의하되, 주민등록상의 1세대의 구성원 중 일부가 사실상 독립된 세대로 인정되는 경우에는 이를 별도의 세대로 볼 수 있다.

⑥ 제5항에도 불구하고 배우자가 각각 별도의 세대를 구성한 경우에

는 이를 동일한 세대로 본다.

제66조(공유자 등에 대한 공급) ① 주거용 건축물을 수인이 공유 또는 구분소유하고 있는 경우 그 공유자 또는 구분 소유자가 동일 세대원인 때에는 하나의 이주택지에 한하여 이를 공급한다.

② 수인의 구분 소유자가 각각 별개의 세대를 이루고 있는 경우에는 각 세대별로 하나의 이주택지를 공급한다.

③ 수인의 공유자가 각각 별개의 세대를 이루고 있는 경우에는 다음 각 호에 따라 택지를 공급한다. 다만, 그 공유가 고시 등이 있는 날 이후에 성립된 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 대상 주거용 건축물의 총면적이 99제곱미터 미만인 경우에는 그 수인을 대상으로 하나의 이주택지를 공유로 공급한다.

2. 대상 주거용 건축물의 총면적이 99제곱미터 이상인 경우에는 그 공유지분의 면적을 기준으로 다음 각 목이 정한 바에 따라 이를 공급한다.

가. 공유지분 면적이 99제곱미터 이상인 자에 대하여는 각각 하나의 이주택지를 공급한다.

나. 공유지분의 면적이 99제곱미터 미만인 자에 대하여는 그 99제곱미터 미만인 자 전원을 대상으로 다음 산식에 의하여 산출되는 정수의 이주택지를 공유로 공급한다.

※ (대상 주거용 건축물 총면적-가목의 대상자 소유면적)/99제곱미터

④ 제1항부터 제3항까지를 적용함에 있어 수인의 공유자 또는 구분소유자 중에서 이주대책대상자가 될 수 없거나, 동일 사업지구 내에서 별도로 이주대책이 수립되는 자가 있는 경우(이주정착금지급, 주택특별공급, 임대주택의 공급, 협의양도인택지, 존치 건축물 부지를 공급받는 자 등)에는 이를 제외한 나머지 소유자만을 대상으로 이주택지를 공급하며 이 경우 대상 주거용 건축물의 총면적은 그 나머지 소유자의 면적만을 기준으로 이를 적용한다.

제67조(이주택지 공급규모) ① 국방·군사시설사업으로 인하여 편입되는 이주대책대상자에게 주어지는 1세대별 이주택지의 공급규모는 1필지당 365제곱미터(110평) 이하를 기준으로 공급함을 원칙으로 한다.

② 사업시행자는 제1항에도 불구하고 획지분할 여건, 토지이용계획 및 토지이용의 효율성 등 당해 사업지구의 여건과 당해지역 부동산시장 동향 등을 종합적으로 고려하여 불가피한 경우에는 탄력적으로 조정할 수 있다.

제68조(이주택지 가격시점) ① 이주택지가 타부처 국유지이거나, 공유지 또는 사유지일 경우에는 해당 토지 등을 취득한 시점을 토지매입비 가격시점으로 한다.

② 이주택지가 별도의 계약을 통한 취득절차를 요하지 않는 국방부 소유의 군용지일 경우에는 국방·군사시설사업 실시계획 고시일을 토지매입비 가격시점으로 본다.

제69조(이주택지 분양가격) ① 이주택지의 분양가격은 조성원가 이하로

하되, 기반시설 및 공공시설 설치비 등을 제외한 이주대책대상자가 분양받을 유상공급면적에 대하여 단위면적당 조성원가를 곱하여 산정한다.

② 사업시행자는 제67조제2항에 따라 365제곱미터를 초과하는 필지를 공급하는 경우에는 그 초과분에 대하여는 감정가격수준으로 산정한다.

③ 이주택지의 필지별 공급가격에 차등을 둘 필요가 있는 것으로 인정되는 경우에는 이주택지의 개별적인 사항을 참작하여 급지를 구분하고 그 급지별로 차등가격을 적용할 수 있다.

제70조(이주택지 분양공고) ① 사업시행자는 이주택지를 분양하고자 하는 경우 1개월 이상의 분양신청기간을 정하여 그 이주대책대상자에게 이를 통지하고, 해당 지역에서 발간되는 일간신문에 1회 이상 이를 공고하여야 한다. 다만, 토지소유자와 관계인이 20인 이하인 경우에는 공고를 생략할 수 있다.

② 제1항에 따른 통지 또는 공고의 내용에는 이주택지의 공급대상자가 분양신청기간 안에 신청을 하지 아니한 때에는 이를 포기한 것으로 본다는 뜻이 포함되어야 한다.

제71조(이주택지 분양신청) ① 이주택지의 분양대상자는 제70조제1항에 따른 분양신청 기간 안에 별지 제7호 서식의 분양신청서를 작성하여 사업시행자에게 신청을 하여야 한다.

② 제70조제1항에 따른 분양신청 기간 안에 분양신청을 하지 아니한

자로서 부득이한 사정이 있다고 인정되는 때에는 추가로 분양신청을 받을 수 있다.

제72조(이주택지 위치선정) ① 이주단지 안에서 공급대상자별 이주택지의 위치선정은 추첨에 의한 방법을 원칙으로 하되, 공급대상자 전원의 합의가 이루어진 경우에는 그 합의에 따라 이주택지 위치를 결정할 수 있다.

② 공급대상자중 당해 주거용 건축물의 일부를 점포 등으로 사용하여 영업을 하였던 자(타인에게 임대하여 영업을 하게 하였던 자를 포함한다)에게는 제1항에도 불구하고 종전의 입지조건 등을 감안하여 특정 위치를 선정하여 분양할 수 있으며, 그 대상자간에 경합이 있는 때에는 추첨의 방법에 의한다.

제73조(이주택지 분양금액 상계) ① 사업지구 안의 택지를 이주대책대상자에게 공급할 경우 대상자가 원할 경우 그가 지급받을 보상금액과 이주택지 분양금액과 상계하여 보상할 수 있다.

② 제1항에 따라 보상금액을 상계하고자 할 경우에는 이주대책대상자가 지급받을 보상금액은 국방·군사시설사업으로 인해 편입되는 사업지구 토지 등에 대하여 토지보상법 제68조에 따라 산정한 감정평가 보상액을 말하며, 분양금액은 제69조제1항의 분양가액을 말한다.

제4절 공공시설용지의 설치 및 무상귀속

제74조(공공시설용지의 구분) 공공시설용지의 범위는 「국토의 계획 및

이용에 관한 법률」(이하 "국토계획법"이라 한다) 제2조에 따라 기반 시설과 공공시설로 구분한다.

제75조(공공시설용지의 처리) ① 공공시설용지의 설치비(용지비 및 조성비) 등은 사업시행자가 부담한다.

② 제1항에 따라 설치된 공공시설용지는 국토계획법 제65조제1항과 제2항에서 정하는 바에 따라 해당 지방자치단체에 무상으로 귀속된다.

③ 「택지개발촉진법」 제25조제1항 및 같은 법시행령 제15조에 따라 무상귀속 대상이 되지 않는 주차장, 운동장, 공동묘지, 화장시설, 보안 시설 등은 공공시설용지로 조성할 수 없다.

제76조(공공시설용지의 공급기준 및 방법) ① 사업시행자가 사업지구 내에서 공공시설용지를 지원하고자 할 경우에는 유상공급면적의 70%수준 이하로 산정하여야 한다.

② 제1항에 따라 공공시설용지 산정방법은 1세대별 이주택지의 공급 규모인 365제곱미터(110평)에 이주대상 세대를 곱한 유상공급면적에서 산출한 공공시설용지를 합하여 총 사업면적을 산출한다.

※ 산출방법

- 1) 유상공급면적 : 1세대당 공급규모 $365\text{m}^2 \times 100\text{세대} = 36,500\text{m}^2$
- 2) 공공시설용지 : 유상공급면적 $36,500\text{m}^2 \times 0.7 = 25,550\text{m}^2$ (국방부 부담)
- 3) 총 사업면적 : $36,500\text{m}^2 + 25,550\text{m}^2 = 62,050\text{m}^2$

제77조(공공시설용지의 지원협의) ① 사업시행자는 이주대상 주민들이 총사업면적을 초과하는 공공시설용지의 추가 지원을 요구할 경우에는 당해 지방자치단체에서 부담하게 할 수 있다.

② 사업시행자는 제1항에 따라 공공시설용지의 추가 지원 여부를 해당 지방자치단체와 협의하여 최대한 지원할 수 있도록 하여야 한다.

제78조(잔여 군용지의 처분제한) ① 군용지는 고시 등을 통하여 해당 사업지구 안에 있는 이주택지 개발에 필요한 용지로 제공될 수 있으며, 해당 이주택지 개발사업 이외의 목적으로 사용하게 하거나 처분할 수 없다.

② 제1항에 따라 이주택지 개발에 필요한 면적 외의 잔여 군용지에 대하여 사업시행자가 향후 개발계획을 수립하여 활용하거나 처분계획을 수립하여 세입조치 하여야 한다.

제79조(잔여 군용지의 관리) ① 잔여 군용지를 처분하거나 활용하기 전에 민·관·군의 공동사용 및 관리 또는 일시적인 제공 등으로 인하여 추후 소유권 등에 관한 분쟁의 소지가 발생하지 않도록 하여야 한다.

② 이주택지를 제공하고 잔여 군용지가 발생한 경우에는 경계측량 및 필지 분할 등을 통하여 소유권 보존등기를 명확히 하여야 한다.

③ 사업시행자는 잔여 군용지를 불가피하게 지방자치단체 또는 주민들이 사용하게 할 때에는 「국유재산법」이 정하는 바에 따라 사용·수익허가를 받고 사용하게 하되, 권리관계를 명확히 하여야 한다.

제5절 생활대책 등

제80조(생활대책대상자 선정기준) ① 생활대책대상자는 고시 등이 있는 날 이전부터 광업권 및 어업권, 농업(채소 또는 화훼의 경우를 포함한

다), 축산 및 잠업 등(이하 "영업 등"이라 한다)을 영위하고 있던 자 중에서 영업 등의 보상대상자로 한다.

② 사업지구 내에 종교시설용부지, 학교용지(유치원부지를 포함한다), 의료시설용 부지, 시장부지 또는 사회복지시설용 부지를 조성·공급하는 경우에는 고시 등이 있는 날 이전부터 당해 사업지구 안에 소재하는 토지 및 건축물(토지 또는 건축물 중 어느 하나만을 소유하고 있는 경우에는 그중 하나만을 말한다)을 소유한 자로서 다음 각 호에 해당하는 경우에는 당해 시설용 부지를 공급할 수 있다. 다만, 무허가 건축물의 소유자는 제외한다.

1. 문화체육관광부장관의 설립허가를 받은 종교법인에 등록되어 있는 자
2. 관할 교육청의 설립인가를 받고 학교 또는 유치원을 운영하는 자
3. 「의료법」 제33조에 따른 의료기관 개설허가를 받거나 신고를 하고 의료사업을 운영하는 자
4. 「유통산업발전법」 제8조에 따라 개설등록을 한 대규모 점포를 운영하는 자
5. 「사회복지사업법」 제34조에 따른 신고를 하고 사회복지시설을 운영하는 자

제81조(대상자 선정의 특례) ① 동일한 영업 등의 장소에 대하여 보상대상자가 2인 이상인 경우에는 그 전체를 1인으로 보며, 농업보상대상자로서 토지보상법 시행규칙 제48조제4항제1호나목에 해당된 경우에는

농지소유자와 실제의 경작자 전체를 1인으로 본다.

② 생활대책의 기준일 이후에 이 훈령에 따른 생활대책 대상자가 될 수 있었던 자의 영업 등을 전부 승계한 자는 생활대책대상자로 볼 수 있다.

③ 수용보상자로서 자진철거하지 아니한 자는 대상자에서 제외할 수 있다.

제82조(생활대책대상자 선정공고 등) ① 사업시행자는 생활대책의 시행 방법, 대상자 선정기준 등을 보상계획의 내용에 포함하여야 한다.

② 제1항에 따른 보상계획의 내용에는 생활대책에 대하여 이의가 있는 자는 열람기간 내에 사업시행자에게 서면으로 이의를 제기할 수 있다는 뜻이 포함되어야 한다.

③ 사업시행자는 제2항에 따른 이의가 이유가 있는 것으로 확인되는 때에는 이에 대한 시정조치를 하고 이를 개별 통지하여야 한다.

제83조(영업개시일의 확인) 고시 등이 있는 날 이전부터 일정한 장소에서 인적·물적시설을 갖추고 계속적으로 영리를 목적으로 행하고 있는 영업개시일의 확인은 다음 각 호에 따른다.

1. 사업자등록증 상의 개업 년·월·일

2. 사업자등록증이 없거나, 사업자등록증이 있는 경우로서 사업자등록증상의 개업년월일 이전에 사실상 영업을 하고 있는 경우에는 영업실적·임대차계약서 등 이를 증명할 수 있는 객관적인 증빙자료

3. 농업보상대상자 등의 경우에는 「농지법」 제49조에 농지대장 또는

관할 리·통·반의 장이 발급한 확인서

제84조(실제 영업사실의 확인) ① 영업을 행함에 있어서 관계법령에 따른 허가·면허·신고 등(이하 "허가 등"이라 한다)을 필요로 하는 경우에는 허가 등을 받아 그 내용대로 행하고 있는 실제 영업사실의 확인은 부가가치세 등의 납세실적에 따른다.

② 납세실적이 없는 경우에는 영업용 비유동자산 등의 내용, 종업원 현황 및 인건비의 지출내역, 실제 경작 현황 등을 참작하여 이를 확인할 수 있다.

제85조(주택특별공급의 시행) ① 사업시행자는 이주대책대상자가 주택특별공급을 원하는 경우에는 그 대상 여부를 판단하여 주택을 공급할 수 있다. 이 경우 주택특별공급을 받은 자에게는 이주대책을 수립·시행한 것으로 본다.

② 사업시행자가 주택특별공급의 방법에 의하여 이주대책을 시행하는 경우에는 미리 해당 주택건설사업자와 이에 관한 협의를 거쳐 그 대상자 명단을 주택건설사업자에게 통보하여 주택건설사업자가 이를 공급하도록 한다.

③ 주택특별공급에 따른 세부적인 업무절차 등에 대하여는 「주택공급에 관한 규칙」 등에 따른다.

제86조(이주정착금의 지급) ① 이주대책대상자중 다음 각 호에 해당하는 자에 대하여는 토지보상법 시행령 제41조에 따라 이주정착금의 지급으로 이주대책을 수립·시행한 것으로 본다.

1. 이주택지 공급대상자 및 주택특별공급대상자중 이주택지나 주택을 공급받을 권리를 포기하고 이주정착금의 지급을 요청한 자
2. 이주대책대상자 중에서 이주택지 공급대상자 및 주택특별공급대상자에서 제외된 자
3. 이주대책대상자가 이주정착지가 아닌 다른 지역으로 이주하고자 하는 경우

② 이주정착금은 보상대상인 주거용 건축물(그 부속건축물을 포함한다)에 대한 평가액의 30퍼센트에 해당하는 금액으로 하되, 그 금액이 1천2백만원 미만인 경우에는 1천2백만원으로, 2천4백만원을 초과하는 경우에는 2천4백만원으로 한다.

③ 이주정착금은 당해 건축물을 철거할 수 있는 때에 지급함을 원칙으로 한다. 다만, 이주시기 등과 관련하여 필요하다고 인정되는 경우에는 그 이전에 이를 지급할 수 있다.

제87조(생활안정특별지원금의 지원) ① 사업시행자는 사업지구 내 「국민기초생활보장법」에 의한 수급자 중 독거노인, 소년·소녀가장의 생활안정을 위해 필요한 경우에는 생활안정특별지원금을 지원할 수 있다.

② 제1항에 따른 특별지원금의 지급대상은 고시 등이 있는 날 현재 3년 이상 사업지구 내에 거주하고 있는 세대 중 이주대책 대상자에서 제외된 자로 한다. 이 경우 지원금액은 가구원 1인당 250만원으로 하되 세대당 1천만 원을 초과할 수 없다.

제5장 보 칙

제88조(국유재산책임관) ① 「국유재산법」 제27조의2제1항에 따른 국방부 소관 국유재산책임관은 **군사시설국장**이 된다.

② 제1항의 국유재산책임관의 업무는 「국유재산법」 제27조의2제2항과 같다.

③ 국방부 소관 국유재산책임관은 제4조의 업무수행에 필요한 재산관리관을 임명하고, 국유재산관리에 관한 재산관리관의 임무를 조정할 수 있다.

제89조(민원의 처리) ① 국유재산 관련 민원의 접수 및 처리는 사안에 따라 재산관리관이 수행한다.

② 재산관리관이 민원을 접수한 때에는 반드시 민원처리부(「국방민원처리에 관한 훈령」 별지 제3호 서식)에 따라 관리·유지하여야 한다. 다만, 보안상 제한사항이 있는 경우에는 그 제한사항의 내용은 제외할 수 있다.

③ 재산관리관은 사용부대의 의견을 수렴하는 경우에는 법정 민원처리기간을 고려하여 적정의 기간을 정하여 통보하여야 하며, 사용부대는 반드시 기한을 준수하여 검토결과를 통보하여야 한다.

④ 재산관리관은 매월 말 정기적으로 민원·소송의 처리 현황에 관하여 별지 제8호 및 제9호 서식에 따라 작성하여 국방부장관에게 보고하여야 한다.

⑤ 그 밖에 민원처리절차, 기준 등은 관계법령 또는 「국방민원 처리에 관한 훈령」에 따른다.

제90조(재검토 기한) 국방부장관은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2026년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제91조(보안대책) 재산관리관은 국유재산 관리·처분과 관련하여 보안대책 및 주의 의무를 다하여야 한다.

제92조(세척운영) 재산관리관은 이 훈령 이외의 국유재산 관리 및 처분 등과 관련하여 세척이 필요한 경우 재산관리관이 이를 작성·시행할 수 있다.

부 칙(제1362호, 2011. 12. .1.)

제1조 (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (다른 행정규칙의 폐지) 이 훈령의 발령과 동시에 다음 각 호의 행정규칙은 이를 폐지한다.

1. 국방·군사시설 실시계획 승인 등 국유재산 취득에 관한 훈령
2. 국방·군사시설 이주대책 등에 관한 훈령
3. 군 유희지 등 관리 훈령
4. 군사용 사·공유지 정리 지침
5. 국유재산의 관리 및 처분 사무의 위임에 관한 지시

제3조(경과조치) 이 훈령 시행 당시 부칙 제2조 각 호의 행정규칙이 적

용되고 있는 사안에 대하여는 이 훈령에 따른 것으로 본다.

부 칙(제1615호, 2014. 1. 10.)

제1조 (시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조 (경과조치) 이 훈령 시행 당시 종전의 국방부 소관 국유재산관리 훈령(제1362호, 2011.12.1) 부칙 제2조에 따라 폐지된 다음 각 호의 행정규칙이 적용되고 있는 사안에 대하여는 이 훈령에 따른 것으로 본다.

1. 국방·군사시설 실시계획 승인 등 국유재산 취득에 관한 훈령
2. 국방·군사시설 이주대책 등에 관한 훈령
3. 군 유희지 등 관리 훈령
4. 군사용 사·공유지 정리 지침
5. 국유재산의 관리 및 처분 사무의 위임에 관한 지시

제3조(제4장 이주대책 등) 제4장 이주대책 등은 이에 관한 별도의 훈령이 제정되기까지 효력을 가진다.

부 칙(제1786호, 2015. 4. 10.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제1883호, 2016. 2. 19.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제2233호, 2018. 12. 20.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제2578호, 2021. 8. 19.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제2664호, 2022. 6. 20.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제2820호, 2023. 7. 21.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제3029호, 2025. 3. 7.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

부 칙(제3145호, 2026. 3. 3.)

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

작성관

군사시설국 국유재산과 재산총괄담당 / 900-5871

국 방 부 장 관

별표 및 별지 목차

별표 목차

번호	제 목	관련 조항	쪽
1	용어의 정의	제2조	70
2	군용지 분류체계도		74

별지 목차

번호	제 목	관련 조항	쪽
1	분기 관리·처분계획 집행실적보고서	제8조 4항	75
2	사용종료 국유재산 인계·인수서	제13조 5항	76
3	국유재산 매각 계획 및 현황	제21조 7항	78
4	보상업무 위·수탁 협약서(예시)	제31조 2항	79
5	이주대상자 기본조사서	제44조 1항	88
6	이주단지 조성 업무수행 절차	제63조 1항	89
7	이주택지 분양신청서	제71조 1항	90
8	국유재산 민원 처리 현황	제89조 4항	91
9	국유재산 소송 현황	제89조 4항	92
10	직무윤리 사전진단서	제6조 4항	93
11	서약서	제6조 4항	94

<별표 1> 용어의 정의(제2조 관련) 관련

1. "군용지(軍用地)"란 「국유재산법」 제8조제4항에 따라 국방부장관에게 사용 승인된 토지로 군용지 분류는 별표 2와 같다.
2. "군사용(軍使用) 사·공유지"란 군이 사용하고 있는 개인 또는 법인 소유의 사유지와 지방자치단체가 소유한 공유지를 말한다.
3. "재산관리관"이란 「국유재산법」 제28조에 따라 국방부 소관에 속하는 국유재산과 군사용 사·공유지 관리에 관한 사무를 위임받은 기관(부대)장 및 부서장을 말하며, 사무위임의 단계·범위에 따라 재산관리관, 분임재산관리관, 재분임재산관리관으로 구분한다.
4. "사용부대장"이란 국방부 소관 국유재산 또는 사·공유지를 사용하는 각군 사단·여단급 이상(해·공군의 경우에는 「국군조직법」 상 이에 준하는 부대를 말한다.) 부대의 장 또는 국방부 직할 부대의 장을 말한다.
5. "국유재산 관리·처분계획"이란 「국유재산법」 제9조에 따른 국유재산종합계획의 국유재산 관리·처분 총괄계획에 포함되는 국방부 소관 국유재산 취득·처분·사용승인·사용허가 등의 계획을 말한다.
6. "관리·처분 집행계획"이란 국유재산 관리·처분계획에 따라 당해년도에 실제 집행해야할 계획을 말한다.
7. "사용종료 재산"이란 사용부대가 이전, 해체 또는 작전기지·훈련장 폐쇄 등의 사유로 기존 부지 또는 시설 등을 더 이상 국방·군사시설 목적으로 사용할 계획이 없어 재산관리관에게 인계하려는 재산을 말

한다.

8. "미활용 군용지"란 사용부대장이 사용종료한 재산을 재산관리관이 인수받아 미활용으로 등록한 부지를 말한다.
9. "재활용"이란 사용 종료된 부지 및 건물 등을 기존 목적과 다른 목적으로 변경(예 : 건물부지를 훈련장부지로)하여 다시 사용하는 것을 말한다.
10. "직접부지"란 군사용 사·공유지 중 부대의 외곽 경계선 안쪽에 위치하거나 부대진입로, 군 관사 등으로 직접 사용하는 부지를, "간접부지"란 군사용 사·공유지 중 부대의 외곽경계선 바깥에 위치하며, 거점·진지 등으로 사용하고 있는 부지를 말한다.
11. "사업시행자"란 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제3조 및 같은 법령 제2조에 따라 국방부장관이 지정한 자를 말한다.
12. "사업지구"란 「국방·군사시설사업에 관한 법률」 제6조의 규정에 의하여 실시계획의 승인 고시를 받았거나, 사업시행자가 같은 법 제2조제2호 나목의 사업을 수행하기 위하여 필요하다고 인정하는 구역을 말한다.
13. "토지 등"이란 「공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률」 제3조의 규정에 의한 토지·물건 및 권리를 말한다.
14. "이주대책"이란 「국방·군사시설 사업에 관한 법률」 제2조제2항의 국방·군사시설사업에 필요한 토지 등을 제공함으로써 인하여 생활의 근거지 등을 상실하게 되는 자에게 주택특별공급, 이주정착금 지급, 이주단지 등을 조성·공급하는 등의 대책을 말한다.

15. "이주단지"란 이주대상자에게 제공할 군용지의 대체공급지 또는 대체부지 확보를 위해 국방·군사시설사업 실시계획 승인 고시된 지역으로 이주민들의 생활터전 마련을 위해 조성할 단지를 말한다.
16. "생활대책"이란 사업지구에 편입되는 토지 등의 소유자에게 필요한 군용지 또는 민간 토지 등의 대체공급, 고용 및 취업알선 등 생계안정을 위해 사업시행자가 행하는 대책을 말한다.
17. "고시 등"이란 사업지구에 편입되는 토지 등의 소유자에게 보상계획을 통지 또는 공고 하였거나, 국방·군사시설사업 실시계획 승인 고시 등이 있는 날을 의미한다.
18. "주거용 건축물"이란 「건축법」 제2조제1항제2호의 규정에 의한 주거용 건축물을 말하며, 그 건축물의 일부를 점포 등 다른 목적에 사용하고 있거나 동일 부지상에 주거용 건축물과 다른 용도의 건축물이 함께 설치되어 있는 경우에도 전부를 하나의 주거용 건축물로 본다.
19. "이주택지"란 이주단지 조성을 위하여 사업지구에 편입되는 토지 등이 훈령에 따라 이주대상자에게 개발 공급되는 주거용 건축물 건설용지 등을 말한다.
20. "이주택지 가격시점"이란 국방·군사시설사업 이주단지 조성에 필요한 용지비 산정의 기준이 되는 시점을 말한다.
21. "이주대상자"란 이주대책 대상자 중에서 이 훈령의 기준에 따라 이주택지를 제공받을 수 있는 자격 요건을 갖춘 자를 말한다.
22. "공익사업 부지"란 토지보상법 제4조의 규정에 의한 사업에 편입되

거나 편입이 예정된 부지 또는 개별적 법률의 규정에 따라 당해 목적 이외의 목적으로 처분이 금지된 토지를 말한다.

23. "사·공유지 정리"란 군이 무단으로 점유하고 있는 사·공유지를 합법적인 사용으로 개선하는 행위를 말하며, 정리 방법은 반환, 매입, 교환, 지상권 설정, 임차 등이 있다.

〈별표 2〉 군용지 분류체계도



참고)

재활용 부지는 재활용 확정부지와 재활용 검토 중인 부지로 구분가능하며
 재활용확정부지는 사용부대가 지정된 경우와 미지정된 경우로 구분 가능
 기타부지는 미활용재산 중 특별관리부지, 총괄청인계부지를 제외한 모든
 부지를 말한다.

(년 분기) 관리·처분계획 집행실적 보고서

(제 1쪽)

□ 국유재산 관리·처분 집행실적 보고 양식

재산관리부대	자원관리부대	사용부대	계획년도	계획분야	계획유형	재산구분	회계코드	재산분류	소재지	지번	지목	계획건수	계획면적		계획금액(원)	계획건수(정부승인)	계획조정면적(㎡)(정부승인)	계획조정금액(원)(정부승인)	관리처분 계획 실적 (1분기)			관리처분 계획 실적 (2분기)			관리처분 계획 실적 (3분기)			관리처분 계획 실적 (4분기)			비고
													공부면적 (㎡)	편입면적 (㎡)					건수	면적 (㎡)	금액 (원)	건수	면적 (㎡)	금액 (원)	건수	면적 (㎡)	금액 (원)	건수	면적 (㎡)	금액 (원)	

사용종료 국유재산 인계·인수서

(제1쪽)

1. 재산현황

소재지	지번	지목	면적(㎡)	대장가격(원)	용도
					시설부지
계	00필지		0,000	0,000,000	

가. 민원내용

민원인 성명	연락처	조치내용	조치계획

나. 건물

소재지	지번	건물명	면적(㎡)	대장가격(원)	용도

다. 공작물 및 기타

소재지	지번	구조물명	면적(㎡)	대장가격(원)	용도

2. 사용경위

사용기간	사용부대	사용용도	비고
0000. 00월 ~ 0000. 0월	00사단 00대대 00중대	병영시설 및 진입로	
0000.00월 ~ 현재	00사단 보충중대	병영시설	

3. 사용종료 사유 / 근거

가. 사용종료 사유 :

나. 부대이전 해당 유무 : [] 해당 [] 미해당 *체크표시

* 해당 시 구체적 근거 자료 첨부

다. 부대개편 해당 유무 : [] 해당 [] 미해당 *체크표시

* 해당 시 구체적 근거 자료 첨부

라. 토양오염정화 여부 : [] 해당(정화 완료일자 : 00.00.00(0지역)) [] 미해당 *체크표시

붙임 : 특기사항 및 현황사진 1부.

년 월 일

인계 부대 :
인계자 : (서명 또는 인)

인수 부대 :
인수자 : (서명 또는 인)

인계·인수일 :

특기사항 및 현황사진

1. 특기사항

2. 현황사진

(사진)	(사진)
(사진설명)	(사진설명)
(사진)	(사진)
(사진설명)	(사진설명)
(사진)	(사진)
(사진설명)	(사진설명)

국유재산 매각 계획 및 현황

(제1쪽)

연번	사용부대	사업명	소재지	면적 (㎡)	대장가격 (천 원)	해당년도 편성금액(천원)	매각가능여부 /매각방법	해당년도수납 (예정)금액 (천원)	매각소요예산 (감정평가금액 등)	매각제한사항
1										
2										
3										

20XX년도 X월 ○○시설단 매각 계획 및 현황을 제출합니다.

년 월 일

○○시설단 :

담당자 :

(서명)

보상업무 위·수탁 협약서(예시)

제1조(목적)

이 협약은 OO지역시설단장(이하 "위탁자"이라 한다)이 육군 제1234부대 이전(확장)사업에 필요한 토지 등의 취득 및 보상 업무(이주대책 업무를 위탁하는 경우 이를 포함한다)를 한국토지공사 전북지사장(이하 "수탁자"라 한다)에게 위탁함에 있어 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(용어의 정의)

1. "토지 등"이라 함은 공익사업을위한토지등의취득및보상에관한법률(이하 "토지보상법"이라 한다) 제3조 각 호에 규정된 사항을 말한다.
2. "토지 등의 취득 및 보상"(이하 "손실보상"이라 한다)이라 함은 당해 사업에 필요한 토지 등을 토지보상법 등 관계법령에 따라 취득·수용·사용 등을 하기 위하여 행하는 일련의 절차를 말한다.
3. "이주대책"이라 함은 공익사업을 위한 토지 등의 취득 및 보상에 관한 법률 등에 따라 이주대책을 수립 시행하는 것을 말한다.
4. "사업비"라 함은 토지, 지장물 등의 취득 및 이전 등 손실보상에 소요되는 보상비 및 이에 수반되는 부대비를 말한다.
 - ① 보상비 : 토지, 지장물 등의 보상비와 간접비 등 보상에 직접적으로 소요되는 비용
 - ② 부대비 : 감정평가수수료, 등기수수료, 신문공고료, 측량수수료 및 용역비용, 변호사의 보수 등 보상에 수반되는 부대비 단, 수탁기관 직원의 출장여비, 사무실운영비 등 소모성 경비는 제외
5. "정산자금"라 함은 본 사업에 손실보상 업무수행과 관련하여 생산된 지적공부, 보상금 산정 및 계약, 토지수용, 예산집행 등 보상업무와 관련된 일체의 서류를 말한다.

제3조(손실보상 규정)

1. 손실보상은 토지보상법과 「국유재산법」, 보상관련 법령 및 규정에 의

하며 기타 필요한 사항에 대하여는 위탁자와 수탁자이 협의하여 처리한다.

2. 위탁자와 수탁자는 신의성실의 원칙에 따라 협약내용을 준수하고 적극 협력한다.

제4조(위탁업무 내용 등)

1. 위탁자는 당해 사업에 필요한 토지 ○○㎡의 매수와 사업지역 내 이주보상, 생활대책 등 이와 관련한 보상업무를 수탁자에게 위탁하고, 매수 및 보상 업무시행은 수탁자가 하되 위탁자는 사업시행자로서 수탁자의 취득 및 보상업무 시행을 감독한다. 이와 관련된 아래업무에 대하여 다음과 같이 위탁자와 수탁자가 업무를 분담하여 수행한다.

가. "위탁자"는 다음 각 호의 업무를 수행한다

- ① 토지 등 취득지역의 범위확정 및 변경
- ② 토지등의 취득 및 손실보상비에 소요되는 예산검토 및 조치(월별 배정 등)
(토지매입비, 지장물보상비, 기타보상비, 감정평가 수수료, 측량수수료, 위탁 수수료 등)
- ③ 인·허가 승인 및 변경 등 국방·군사시설사업 시행에 필요한 제반 절차 이행
- ④ 보상업무 적정한 보상이행 및 확인위한 감독수행
- ⑤ 국유지 협의 및 취득
- ⑥ 이주대책 및 생활대책 사업시행에 따른 사업비 부담 및 분양가 결정

나. "수탁자"는 다음 각 호의 업무를 수행한다

- ① 토지 등의 기본조사 및 조서작성
- ② 사업지역 분할측량 및 지적공부 정리
- ③ 토지 등의 소유권 및 소유권 외의 권리 조사
- ④ 보상협의회 설치 및 운영
- ⑤ 보상계획 수립·공고 및 열람
- ⑥ 영업·농업·어업 및 광업 손실에 관한 조사
- ⑦ 감정평가기관 선정 의뢰 및 보상액의 산정

- ⑧ 보상협의, 계약체결 및 보상금의 지급
 - ⑨ 잔여지 및 사업 지구 밖의 토지 등의 보상에 관한 조사
 - ⑩ 토지 등의 등기관련 업무 및 지장물(분묘포함) 철거 또는 이전
 - ⑪ 수용재결, 재결보상 및 공탁등과 관련된 업무
 - ⑫ 보상관련 민원처리 및 소송수행 관련업무, 미 퇴거자 행정대집행 업무
 - ⑬ 이주대책의 수립실시 또는 이주정착금의 지급
 - ⑭ 사업부지안의 국·공유지 협의 및 취득 소요제기
 - ⑮ 기타 보상과 관련된 부대업무 및 위탁자과 수탁자가 협의하여 정하는 사항
 - ⑯ 자금집행관련 월별 소요제기
 - ⑰ 국방·군사시설사업을 위한 대관협의 후 실시고시 서류 제출
 - ⑱ 보상협의 및 감정평가 전 주민설명회 실시업무 지원
 - ⑲ 이주단지 기본설시설계 시행 및 관리
 - ⑳ 관계인(주민, 지자체) 의견수렴 및 후속조치
 - ㉑ 이주단지 조성사업 시행(발주,공사관리,사업관리 업무 포함)
 - ㉒ 이주단지 조성사업 준공 보고
 - ㉓ 사업준공 관련서류 인계
 - ㉔ 이주단지 유상공급지 분양금 산출내역 제공
 - ㉕ 공공용지,공공시설물 지자체 무상귀속 사전협의(도로,공원,녹지,구거,가로등, 상수도, 하수도)
 - ㉖ 전기가스공용시설 관계기관(한전 등) 인계
 - ㉗ 그 밖의 사업과 관련된 위탁자와 수탁자가 협의하여 정하는 사항
2. 위탁자는 사업의 변경,측량결과,기타의 사유로 제1항의 매수할 토지면적의 변동이 있을 경우 이를 조속히 수탁자에게 통보하여야 한다.
3. 위탁자는 위탁수수료 및 사전에 협의한 비용을 수탁자에게 지급하여야 한다.

제5조(비용의 부담 등)

1. 위탁자와 수탁자는 다음 각 호의 비용을 부담한다.

가. 위탁자의 비용부담

① 토지 등의 취득 및 손실 보상비, 이주단지 조성사업비

② 지장물철거비용: 폐기물처리, 행정대집행비용 등

③ 보상부대비용 : 감정평가수수료, 측량수수료, 법무사수수료, 인
지대 등 보상업무의 직접비용 단, 법무사 등기수수료 지급을 수탁자가
집행하는 경우 지급기준에 대하여 위탁자의 사전승인을 득한 후 지급한
다.

나. 수탁자의 비용부담

위탁수수료에서 경비집행을 하되, 위탁수수료는 사업비를 제외한
당해 기관의 일상적 경비수행 비용은 포함하지 않는다.

(예 : 사무실차량 사무용품 등의 지급임차료, 현장체재비, 교통비
등 통상적인 경비수행에 필요한 경비)

제6조(위탁업무 완료기한 등)

1. 위탁업무의 완료기한은 ○년 ○월 ○일이며, 정당한 사유가 있는 때에
는 위탁자와 수탁자는 협의하여 이를 변경할 수 있다.
2. 위탁업무가 완료된 때에는 수탁자는 지체없이 위탁업무완료보고서를
위탁자에게 제출하여야 한다.

제7조(위탁수수료 산정 및 지급방법)

1. 위탁수수료는 토지보상법의 관련 규정을 적용하여 산출한 금액으로
하되 사업비 중에서 부대비를 제외한 금액을 말한다.
2. 사업 착수 후 위탁자의 사유에 의거 사업이 중단 및 변경(구역변경
및 취소)으로 위탁업무수행이 불가할 경우 수탁자의 업무수행실적에 대
하여 위탁자와 수탁자가 협의하여 산정한다.
3. 위탁자는 분기별 보상율(금액기준)에 따라 제1항의 위탁수수료를 매분
기경과 후 20일 이내에 수탁자에게 지급하며, 위탁업무가 완료된 날부터
30일 이내에 정산하여야 한다.

제8조(보상액 산정)

1. 보상액의 산정은 토지보상법 제68조의 규정에 따라 감정평가인 3인
(시도지사와 토지소유자가 모두 감정평가업자를 추천하지 아니하는 경우

에는 2인)을 선정하여 토지 등의 평가를 의뢰하여야 한다. 위탁자와 수탁자가 각각 감정평가업자 1인을 선정할 시에는, 수탁자는 감정평가사본 및 사정내역서를 위탁자에게 제출하여야 한다.

2. 수탁자는 관련규정에 따라 보상액을 직접 산정하거나 연구기관 등 전문기관의 용역에 의하여 보상액을 산정하는 경우에도 사정내역서를 위탁자에게 제출하여야 한다.

3. 이때 보상액 산정은 토지보상법 등 관련법령에 의거 객관적으로 산정하도록 최대한 주의를 기울여야 한다.

4. 적법한 근거에 의해 보상액을 산정했음에도 보상방법간 보상액의 차이가 발생하는 경우에는 차이의 원인을 상호간 검토하여야 한다.

제9조 (잔여지 매수)

수탁자는 당해 사업에 필요한 토지의 매수와 관련하여 토지소유자로부터 잔여지 등의 매수요구가 있는 경우에는 토지보상법등 관계법령에 따라 위탁자와 협의하여 처리하되, 위탁자가 별도의 잔여지 매수기준을 수립한 경우에는 그 기준에 의한다. 단, 기준의 해석 등에 대해서는 보상협의회에서 협의하여 처리할 수 있다.

제10조(계약 및 등기업무)

1. 수탁자는 위탁업무의 수행에 있어 계약 및 소유권 이전등기 등의 신청을 위탁자의 명의로 하고, 소유자는 "국(국방부)"으로 한다.

2. 수탁자는 사권이 설정된 재산에 대하여는 그 사권을 소멸시킨 후 국가로 소유권을 이전한다.

제11조(예산배정 및 자금집행)

1. 위탁업무의 수행에 필요한 예산의 집행을 위하여 필요한 경우 회계직 공무원을 별도로 협의하여 지정한다.

2. 위탁자는 연차별 자금집행계획에 의거 필요한 예산을 수탁자에게 배정하고, 수탁자는 배정된 예산범위 내에서 국가재정법령이 정하는 바에 따라 집행하여야 하며, 국고금관리법 시행령 제97조에 의한 지출원인행위액 및 지출액보고서, 계산증명규칙 제3조에 의한 지출계산서를 매월

- 말일을 기준으로 작성하여 익월 5일까지 "위탁자"에게 제출하여야 한다.
3. 수탁자는 배정된 예산에 대한 집행계획을 배정 후 20일 이내에, 그리고 매월 말 기준의 집행실적을 위탁자가 요구하는 서식에 따라 익월 5일까지 위탁자에게 각각 제출하여야 한다.
 4. 수탁자는 위탁업무가 완료된 날부터 30일 이내에 예산의 집행내역서를 위탁자에게 제출하여 정산하여야 한다.

제12조(발생이자 등 후속처리)

1. 수탁자는 위탁업무와 관련된 예산의 관리 및 집행 과정에서 법령 및 규정상 국가에 귀속될 이자, 잡수입 등이 발생한 때에는 위탁업무 완료 후 정산 시 이를 위탁자에게 반환하여야 한다.
2. 수탁자는 보상금 과불, 기타 문제가 발생한 경우 위탁업무가 완료된 후에도 이를 책임지고 처리하여야 한다.

제13조(이주대책 시행)

1. 수탁자는 위탁자가 이주대책의 수립·시행을 위탁하는 경우 이주대책 대상자의 의견을 적극수렴하고, 토지보상법 등 관계법령이 정하는 바에 따라 이주대책 계획을 수립하여 위탁자와 협의한 후 시행한다.
2. 제1항의 위탁수수료에 대하여는 이주대책사업비 집행계획서 금액을 기준으로 제6조의 규정을 준용한다.
3. 수탁자는 이주대책 시행 시, 군사보안에 유의함은 물론 지역주민과의 마찰을 최소화하고 이주단지를 조성하는 경우 주민이 종전의 생활수준을 영위할 수 있도록 노력해야 한다.
4. 이주단지 안의 공공시설 설치기준과 규모는 이주대책 대상자의 의견을 들어 관계법령의 범위 안에서 반영하고 설치된 공용재산(토지, 건물, 공작물 등)은 지방자치단체 재산으로 귀속·관리한다.

제14조(토지등의 관리)

1. 토지등에 대한 소유권이 '국(국방부)'으로 이전된 경우 수탁자는 그 재산목록과 등기부등본 등 소유권이전관련 서류를 위탁자에게 인계하고, 위탁자는 인수한 날부터 재산목록에 기재된 토지 등을 관리한다.

2. 제1항 이외의 토지 등은 수탁자가 관리한다.

제15조(업무협조 및 감독)

1. 위탁자와 수탁자는 원활한 위탁업무 수행 및 협의를 위하여 필요한 경우 소속직원을 현장에 상주하여 근무하도록 하여야 한다.
2. 위탁자는 위탁업무의 적정한 이행을 확보하기 위하여 소속직원에게 당해 업무를 감독하게 할 수 있다.
3. 위탁자는 위탁업무의 집행상황을 수시로 확인하여 시정을 요구할 수 있으며, 수탁자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이를 수용하여야 한다.

제16조(기록정보자료 관리 및 인계)

1. 수탁자는 위탁업무의 수행과 관련하여 생산 또는 접수한 문서·도서·대장·카드·도면·시청각물·전자문서 등 모든 형태의 기록정보자료를 성실하게 관리하여야 한다.
2. 수탁자는 제1항의 기록정보자료를 위탁업무가 완료된 날부터 30일 이내에 위탁자에게 인계하여야 하며, 위탁업무의 완료 전에 위탁자가 요구한 때에는 수탁자는 정당한 사유가 있는 경우를 제외하고는 이를 인계하여야 한다.

제17조(협약의 불이행 등)

1. 수탁자는 정당한 이유없이 위탁업무완료를 지체하는 경우 국가를당사자로하는계약에관한법률에 의한 지체상금을 부담한다. 수탁자가 지방자치단체 등 국가기관일 경우에는 행정권한의 위임 및 위탁에 관한 규정 및 행정선례에 의하고 이의 지체상금은 일반 손해배상법리에 의한다.
2. 당사자 일방이 이 협약을 이행하지 아니한 때에는 상대방은 이를 해제 또는 해지할 수 있다.
3. 수탁자의 협약위반으로 위탁자에게 손해가 발생한 때에는 수탁자는 그 손해를 배상하여야 한다. 그러나 협약위반이 천재지변, 행정조치 등 수탁자의 책임없는 사유로 인한 경우에는 그러하지 아니한다.

제18조(협약 유효기간)

이 협약은 체결일부터 위탁업무가 완료되고 정산, 소송, 기타 업무 등 후속처리가 종료된 시점까지 유효하다.

제19조(공동협의회)

이 협약서의 해석 및 이행을 함에 있어 발생하는 문제를 협의하기 위하여 다음과 같이 공동협의회를 둔다.

1. 위탁기관과 수탁기관의 장이 공동협의회의 장이 된다.
2. 공동의장은 필요한 경우 법무참모 등 관련 분야 전문가를 위원으로 지명할 수 있다.
3. 공동협의회는 공동의장 중 1인의 요청에 의하여 소집한다.

제20조(협약서의 해석 및 수정)

이 협약서 각 조항의 해석에 관하여 이의가 있는 경우에는 위탁자와 수탁자가 협의하여 처리하고 정당한 사유가 있는 경우 쌍방의 합의에 의하여 수정, 변경 또는 폐기할 수 있다.

제21조(통지방법)

일방의 상대방에 대한 통지는 구두 또는 서면으로 할 수 있다. 다만, 상대방이 서면통지를 요구하는 경우에는 서면으로 통지하여야 한다.

제22조(재판관할)

본 협약과 관련하여 발생하는 위탁자와 수탁자의 일체의 분쟁에 관하여 제기하는 소송은 위탁자가 소재하는 관할법원을 제1심의 관할 법원으로 한다.

제23조(권리의무의 양도)

수탁자는 본 협약으로 발생하는 권리 및 의무를 위탁자의 승인 없이 제3자에게 양도할 수 없다.

부 칙

이 협약은 위탁자와 수탁자가 협약서에 서명 날인한 날부터 효력이 발생하며 이를 증명하기 위하여 협약서 2부를 작성하여 위탁자와 수탁자가 각각 1부씩 보관한다.

년 월 일

위탁자 O O 지 역 시 설 단 장 (인)

수탁자 한국토지공사 전북지사장 (인)

이주대상자 기본조사서

일련번호	소재지	지번	부지		가옥				가옥소유자			기준일현재거주여부	공급대상 적격여부	비고
			지목	면적	구조	용도	면적	건축시기	주소	성명	소유시기			
지구조사기준일		년 월 일												
조사자		소속								계급				
		성명	(서명 또는 인)											

작성 방법

1. 기재사항은 공부에 의거하되 대지면적은 공부에 불구하고 현황건축부지면적수탁자 기재할 것
2. 주거용 건축물이 무허가인 경우에는 무허가건물대장에 의거 기재할 것
3. 부지에 대한 기재는 동 부지의 소유자가 주거용 건축물 소유자와 동일할 때에만 기재할 것.
4. 공급대상적격여부는 적격·부적격·미정으로 구분기재하고 부적격 또는 미정일 경우에는 그 사유를 기재할 것.

210mm×297mm[일반용지 60g/m²(재활용품)]

이주단지 조성 업무수행절차

	과업내용	과업수행및절차	협의기관	이행기간
타당성 검토 단계	- 대상지현황 - 기반시설내용검토 - 환경요소,경제성	현황및개발여건분석	- 국방부 - 이주단지 입주대상 주민	1주
		입지종합평가		1주
	- 계획지표 설정 - 토지이용 구상안 - 예산 분양가 도출	구상(안) 작성		1주
		주민설명회		2주
	- 입주자수요조사 - 보고서작성 - 이주단지입주신청	수정 및 보안		5주
		최종구상안 도출		2주
국방군사 시설사업 인가신청 단계	- 구비서류 작성 - 실시계획승인신청	국방군사시설사업 실시계획인가신청	- 국방부 - 군산시 관련 실과및유관 기관	1개월
	관련부서협의 - 농지전용 등	실시계획승인.고시		3개월
손실보상 추진단계	- 보상계획공고 - 감정평가실시	손실보상 추진 (미협일자 수용재결)	중앙토지 수용위원회	4개월
도시계획 절차이행 단계	지구단위 계획수립 에관한 도서작성	도시관리계획입안	- 전라북도청 - 군산시 관련 실과및유관 기관	5개월
	지구단위계획수립 - 기반시설,경관 등	지구단위계획구역 지정 및 계획수립		
	- 주민공람 14일이상 2개월간지 2회이상	주민의견청취 및 도시계획위원회심의		
	신청서류 작성	도시관리계획결정 및 고시	군산시 관련 실과	1개월
공사입찰 및 계약	- 입찰공고 - 입찰 및 적격심사	공사입찰 및 계약		1개월
공사착공 및 준공	- 공사착공 - 공사준공	공사착공 및 준공		16개월
분 양		분 양		2개월

이주택지 분양신청서

접수번호	접수일자	처리기간 : 일
신 청 인	성명	
	주소	
	전화번호	
양도 건축물		

본인은 사업시행자의 사업지구 내에 소재하는 위의 주거용 건축물 등수탁자 국방·군사시설사업에 관한 법률에 의거 양도하고 귀 기관으로부터 사업지구 내의 이주자택지를 공급받고자 이 신청서를 제출합니다.

년 월 일

신 청 인

(서명 또는 인)

○○ 지역시설단장 귀하

처리절차			
분양광고	➔	신청서작성/제출	➔
사업시행자		분양대상자	
		적격대상자 등 검토	➔
		사업시행자	
			분양위치선정(추첨)
			사업시행자

210mm×297mm[일반용지 60g/㎡(재활용품)]

국유재산 민원 처리 현황

(제1쪽)

연번	소재지	면적 (㎡)	대장금액 (백만원)	사용실태	민원인	민원내용	민원 접수일	조치사항/계획	업무 담당자	비고
1				주둔지					홍길동	국회 ○○의원 민원
2				거점/진지						권익위 민원
3				훈련장						일반민원

20XX년도 X월 ○○시설단 민원처리현황수탁자 제출합니다.

붙임 : 특기사항 및 현황사진 ○○부.

년 월 일
 ○○시설단 :
 담당자 : (서명)

국유재산 소송 현황

(제1 쪽)

연번	소재지	공부 면적 (㎡)	점유 면적 (㎡)	지목	정리금액 (백만원)	사용현황	원고	소송내용	소송 제기일	진행상황 및 결과	업무 담당자	비고
1						주둔지					홍길동	
2						거점/진지					홍길동	
3						훈련장					홍길동	

20XX년도 X월 ○○시설단 소송현황수탁자 제출합니다.

붙임 : 특기사항 및 현황사진 ○○부.

년 월 일

○○시설단 :

담당자 :

(서명)

직 무 윤 리 사 전 진 단 서

※ 「행정기관소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제8조 및 동법 시행령 제4조

연번	진 단 내 용	체크사항	
1	위원회의 기능과 직접 관련된 업체를 경영하거나 근무하고 있다.	예 []	아니오 []
2	위원회의 심의·의결 대상사업 관련지역에 부동산 또는 주식을 보유하고 있다.	예 []	아니오 []
3	위원회의 직접적인 심의 대상이 되는 인가·허가·면허·특허 등의 당사자이다.	예 []	아니오 []
4	위원회 기능과 직접 관련된 공사·용역·계약 또는 연구·논문 등을 진행 중이거나 진행할 예정이다.	예 []	아니오 []
5	위원회 직무와 관련된 사안으로 수사를 받고 있거나 재판·소송 등을 진행 중이다.	예 []	아니오 []
6	위원회 직무의 공정한 수행에 지장을 줄 우려가 있는 타 위원회에서 현재 활동 중이다.	예 []	아니오 []
7	위원회 기능 관련 정보나 심의·의결 결과가 본인의 권리·의무 관계 변동, 재산상의 이익 등을 발생시킬 가능성이 크다.	예 []	아니오 []

※ ‘예’ 라고 답변하였음에도 불구하고 위원회 직무를 공정하게 수행할 수 있는 타당한 사유가 있을 경우 기재하여 주시기 바랍니다.

서 약 서

※ 「행정기관소속 위원회의 설치·운영에 관한 법률」 제8조 및 동법 시행령 제4조

상기 본인은 ○○○위원회 위원(장)으로서 직무를 수행함에 있어 아래 사항을 위반하지 않겠으며, 이를 위반할 경우 위원(장) 해촉 및 관련 법령에 따른 책임을 질 것을 서약합니다.

1. 위원회 직무 수행에서의 공정 및 정치적 중립성 준수
2. 위원회 직무 수행 과정에서 취득한 비밀 준수
3. 위원회 직무와 직접 관련된 연구용역·공사·계약 등 이득을 취하는 행위 금지
4. 위원회 직무와 관련하여 부동산·주식 등 재산상 이득을 취하는 행위 금지
5. 위원회 직무수행 과정에서 취득한 정보를 허가되지 않은 방법으로 사적인 연구 등에 활용하는 행위 금지
6. 위원회 직무수행 과정에서 본인 및 가족, 본인이 속한 단체 및 기관 등과 밀접한 관계가 있는 심의가 발생할 경우 회피
7. 위원회 직무와 관련된 사업체를 경영하거나 해당 사업체 취업행위 금지
8. 위원회 업무와 관련 부당한 편의·향응·금품 등을 수수하거나 청탁·알선 행위 금지
9. 기타 위원회 직무와 관련하여 부당한 이득을 취하거나 공공이익에 반하는 행위 금지

년 월 일

○○○ 위원회 위원(장)

(서명 또는 인)